

STATE FOUNDING

FOR

DUMMIES

HOW TO START YOUR
OWN COUNTRY



THE BUYER 2025

Valtion perustaminen aloittelijoille

Kuinka perustaa oma maa

Opas mikrovaltioihin, valtioiden perimyksen & globaaliin ulkomaalaisuuteen – Satiirin ja todellisuuden välillä

Ostaja 2025  Verkkosivusto - WSD - Maailman perintöasiakirja 1400/98
(KAUFVERTRAG asiakirjarulla 1400/98 - Staatensukzessionsurkunde
1400/98) <http://world.rf.gd>



Esipuhe

Miksi Perusta Oma Valtiosi ylipäätään?



Johdanto:

Suuri Kysymys

Miksi kukaan vaivautuisi perustamaan omaa valtioitaan?

Onko se megalomaniaa?

Pako todellisuudesta?

Taideprojekti?

Poliittinen utopia?

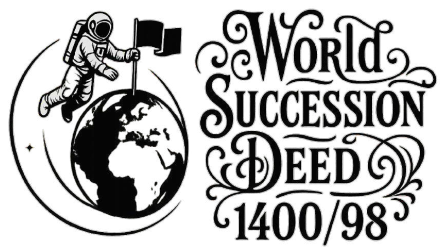
Vai vain loistava tapa vihdoinkin julkaista oma postimerkkisi?

Vastaus:

Se voi olla kaikkea tätä - ja enemmän.

Oman valtion perustamisen idea on yhtä vanha kuin itsenäisyyden käsite itse. Ja se on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan:

byrokraattien, geopolittisten jännitteiden ja digitaalisten rinnakkaismaailmojen täyttämässä maailmassa ihmiset etsivät uusia itsehallinnan muotoja.





Mitä on valtio – virallisesti?

Montevideon sopimuksen mukaan vuodelta 1933 valtio tarvitsee neljä asiaa :

Kriteeri	Merkitys
Valtion alue	"Selvästi määritelty alue – sen ei tarvitse olla suuri, mutta konkreettinen"
Valtion väestö	Pysyvä väestö – vaikka se olisi vain perhe
Hallitus	"Tehokas organisaatio, joka säätää ja valvoo sääntöjä"
Ulkoasioiden kapasiteetti	Valtion on pystyttävä kommunikoimaan muiden valtioiden kanssa



Muistitekniikka:

"Valtio on se, joka käyttäytyy kuin valtio – ja jota muut käsittelevät sellaisena."

Valtioiden perustajien motivaatiot

Tyyppi	Kuvaus
Utopisti	Haluaa luoda paremman maailman – vegaanisen perustuslain ja suoran demokratian kanssa
Satiirikko	Käyttää valtion perustamista sosiaalisena kritiikkina – à la Sealand tai Bananistan
Itsehallitsija	Haluavat etääntyä paikallisista viranomaisista – usein omalla omaisuudellaan
Juristi	Haluavat testata kansainvälistä oikeutta – yhdessä selkeä argumentaatio
Taiteilija	"Näkee valtion esityksenä – lipun kanssa, hymnin ja näyttelyluettelon"



Todellisuus vs. Fiktio

Elementti	Fiktiivisesti Mahdollinen	Oikeudellisesti Toteuttamiskelpoinen	Poliittisesti Realistinen
Oma Lippu	✓	✓	✓
Oma valuutta	✓	⚠ (vain symbolinen)	⚠ (vain paikallinen)
YK-jäsenyys	✗	✓ (mutta äärimmäisen vaikeaa)	✗
Diplomaattiset suhteet	✓	✓	⚠ (vain epävirallinen)
Itsenäiset oikeudet Öljylustat	✓ (Tarina)	✗	✗



Historialliset inspiraatiot

Minervan tasavalta (1972):

Yritys perustaa libertaarinen kansakunta riutalle Tyynellä valtamerellä – epäonnistui.

Sealand (1967):

Mikrovaltio entisellä brittiläisellä merilinnoituksella – edelleen aktiivinen tänään.

Liberland (2015):

Väittää kiistelystä maa-alueesta Kroatian ja Serbian välillä – ei tunnustusta, mutta paljon PR:ää.



Mitä tarvitset aloittaaksesi:

● **Ajatus:** Mikä valtiosi tulisi olla?

● **Paikka:** Missä se tulisi luoda?

● **Käsite:** Kuinka se tullaan hallitsemaan, kuka kuuluu siihen, mitkä ovat tavoitteet?

● **Suunnitelma:** Miten aiot edetä – symbolisesti, laillisesti, diplomaattisesti?



Huom:

Valtion perustaminen ei ole lainvastainen alue. Voit väittää monia asioita – mutta et voi panna kaikkea täytäntöön.



Johtopäätös

Oman valtion perustaminen on peli, jossa yhdistyvät todellisuus, laki ja mielikuvitus.

Se voi olla vakava projekti - tai taiteellinen kommentti maailmanjärjestykseen.

Tärkeää on: tiedät mitä teet, ja erottelet selkeästi sen, mikä on symbolista ja sen, mikä on tarkoitettu oikeudellisesti.

Valmiina Luku 2:een?

Siirrytään sitten:

📌 "Territorion löytäminen - Maatilalta merentakaiselle alustalle"

Vai haluaisitko mieluummin tarkistuslistan tai aloituspaketin heti?

Ilmoita vain minulle.



Yhteenveto:

Valtion perustaminen aloittelijoille – Kuinka perustaa oma maa

Opas mikrovaltioihin, valtioiden perimyksen & globaaliin ulkomaalaisuuteen – Satiran ja todellisuuden välillä

Sisällysluettelo

 Esipuhe Miksi perustaa oma valtio?  Johdanto: Suuri kysymys Vastaus:  Mikä on valtio – virallisesti?  Valtion perustajien motivaatiotyypit  Todellisuus vs. fiktio  Historialliset inspiraatiot  Johtopäätös  Yhteenvedo: Valtion perustaminen aloittelijoille – Kuinka perustaa oma maa Opas mikrovaltioille, valtioiden perimys & globaali ulkomaalaisuus – Satiran ja todellisuuden välillä ♦ Johdanto  Oman valtion unelma  Kansainvälisen lain perusteet valtiollisuudelle  Oppaan tavoite ja rakenne

 Luku 1: Valtion rakennuspalikat – Kriteerit Montevideon sopimuksen mukaan  Mikä tekee valtiosta valtion?  1. Valtion alue – Maa, Ilma ja Maaperä  2. Valtion väestö – Kuka kuuluu?  3. Valtiovalta – Hallitus ja Valvonta  4. Kyky kansainvälisiin suhteisiin  Johtopäätös: Valtion neljä pilaria

 Osa II:

Valtion perustamisen polut ja esteet

 Luku 2: Kansainvälisen oikeuden lähteet ja periaatteet
 2.1 Kansainväliset sopimukset - Pelin sääntöjen kirjalliset säännöt  2.2 Tavanomainen kansainvälinen oikeus – Kirjoittamattomat säännöt



2.3 Oikeuden yleiset periaatteet – Universaalit ideat 2.4 Oikeussääntöjen määrittämisen apukeinot – Suuntaviivat sumussa Johtopäätös: Kansainvälisen oikeuden neljä pilaria

Luku 3: Ero – Eroaminen Kiistanalainen Oikeus 3.1 Kansojen itsemääräämisoikeus 3.2 Ei Yleistä Eroamisoikeutta 3.3 Korjaava ero – Oikeus Viimeisenä Keinona 3.4 Valtioiden perimys Eron Tapahtuessa Johtopäätös: Ero on Mahdollista – mutta Harvoin Laillista

Osa III:
Alueelliset muutokset ja niiden oikeudellinen luokittelu

Luku 4: Alueellinen hankinta – Historialliset ja nykyaikaiset näkökulmat 4.1 Valtaus – Omistajattoman alueen (terra nullius) ottaminen 4.2 Liittäminen – Voimakas alueen hankinta 4.3 Preskriptiot – Alueellinen hankinta ajan kuluessa 4.4 Muita alueellisen hankinnan muotoja Johtopäätös: Alueellinen hankinta on tanaan oikeudellinen miinakenttä

Luku 5: Valtion häviäminen ja muutokset – valtioiden perimys Mitä tapahtuu, kun valtio katoaa? Valtion häviämisen ja muutosten muodot Hajottaminen – Romahtaminen Fuusio – Yhdistyminen Liittäminen – Liittyminen Valtiollisen seuraannon oikeudelliset seuraukset Sopimukset Varat ja arkistot Valtion velat Viennan sopimukset valtiollisesta seuraannosta Johtopäätös: Valtiot tulevat ja menevät – mutta niiden velvoitteet pysyvät

Osa IV:

Erityisalueet ja uudet haasteet kansainvälisessä oikeudessa

Luku 6:

Avomeret – Vapaus ja Vastuu  UNCLOS –
Merien Oikeudellinen Järjestys  Merialueet
UNCLOS:n mukaan  Oikeudet ja Velvoitteet
Avomerillä  Vapaudet  Velvoitteet 
Ympäristönsuojelu Avomerillä 
Lisäsopimukset  Kalastus ja Merenpohjan
Resurssit  Kalastus  Merenpohja 
Johtopäätös: Avomeret ovat vapaat – mutta
eivät lainvastaiset

 Luku 7: Avaruusoikeus – Kansainvälisen
Oikeuden Viimeinen Rajapinta  Avaruus: rajaton,
mutta ei lainvastainen  Ulkoavaruuden sopimus
1967 – Perusperiaatteet  Keskeiset periaatteet 
Vastuu ja Rekisteröinti  Vastuu  Rekisteröinti 
Avaruuskaivostoiminta – Omaisuus tyhjossa? 
Nykyiset Kehitykset  Avaruusromu ja STM –
Järjestys kiertoradalla  Avaruusromu  STM
(Avaruustrafiikin Hallinta)  Kaksikäyttöongelma –
Siviili vai sotilaallinen?  Esimerkit  Johtopäätös:
Avaruus on avoin – mutta ei säätelämätön

 Luku 8: Napaseudut – Arktinen ja Antarktis: Eri
oikeudelliset järjestelmät  Napojen: yleisesti kylmät,
oikeudellisesti perustaltaan erilaiset



Antarktis – Maanosa rauhan ja tieteen puolesta Antarktikan sopimus (1961) Ympäristönsuojeluprotokolla Arktinen – Sulava jää, nousevat intressit UNCLOS arktisella alueella Arktinen neuvosto (1996) Resurssit ja laivareitit Resurssit Laivareitit Johtopäätös: Kaksi napaa – Kaksi maailmaa

Luku 9: Kansainväliset vesiväylät - Joet, Kanavat ja Salmet Vesiväylät: Maailman elinehtoja 9.1 Kansainväliset joet – Oikeudenmukainen käyttö ja yhteistyö Perusperiaatteet Jokikomiteat 9.2 Kansainväliset kanavat - Keinotekoiset yhteydet globaalissa merkityksessä Suezin kanava Panaman kanava Kielin kanava 9.3 Salmet – Läpikulkureitti ja itsenäisyys Läpikulkureitti (UNCLOS artikkeli 38) Esimerkkejä salmista Johtopäätös: Vesiväylät ovat siltoja – eivät rajoja

Luku 10: Ulkomaalaisuus ja Erityinen Asema – Kun Alueet ovat "Eri" Mitä on Ulkomaalaisuus? 10.1 Diplomaattiset tilat – Koskemattomuus, ei Omaisuuksia Perusperiaatteet (VCDR 1961) Erityiset Tapaukset 10.2 Sotilastukikohdat – Ulkomaisia Joukkoja, Ulkomaista Lakia? NATO:n joukkojen asema -sopimus (SOFA) Isäntävaltatuki (HNS) Esimerkkejä 10.3 Erityiset Tapaukset – Kun Kansainvälinen Oikeus Kohtaa Kummallisuuksia Öljylavat



Lentokonesuihkut Mikrovaltioita Johtopäätös:
Ulkomaalaisuus on harvinaista – mutta kiehtovaa
Yhteenveto Mikrovaltioista – Luovat Valtiot ilman T
unnustusta Valittujen Mikrovaltioiden Vertailu
Esimerkki: Asemointisopimuksen Rakenne (Isäntävaltatuki)
Asemointisopimuksen Mallirakenne

Aloituspaketti valtioiden perustajille Kuinka perustaa valtio –
klassinen, kokeellinen tai symbolinen 1. Perusvaatimukset:
Mitkä asiat tekevät valtiosta? 2. Klassiset polut valtion
perustamiseen Ero – Eroaminen olemassa olevasta valtiosta
Perintö – Oikeuksien sopimuksellinen siirto 3. Kokeelliset
mallit: Mikrovaltioita ja erityisalueita Perusta mikrovaltio
Itsehallinto tai erityinen asema 4. Mahdollisuuksiin perustuvat
mallit: Romahtaminen, konkurssi, tyhjät alueet Hyödynnä
valtion konkurssia tai hajottamista Valloita tyhjät alueet 5.
Käytä erityisiä oikeuksia: Asemointioikeudet ja ulkomaalaisuus
Asemointioikeudet Ulkomaalaisuus 6. Kansainvälinen
oikeudellinen kapasiteetti luonnollisena henkilönä tai
organisaationa Luonnollinen henkilö Organisaatio Askel
askelelta -suunnitelma valtion perustamiseen

Luku 11: Mikrovaltioita ja Itsehallintoa – Symboliikan ja lain
välillä Mikrovaltioita: Luovat valtiot ilman tunnustusta
Mikrovaltio omalla maatilallasi - Askel askelelta Askel
askelelta -opas Symbolinen suvereniteetti – Mitä on sallittu?
 Virtuaaliset valtiot ja UFO-väitteet Virtuaaliset valtiot



UFO-väitteet Itsehallitsijat – Oikeudellinen
asema ja rajoitukset Oikeudellinen arviointi
Johtopäätös: Mikrovaltioita on sallittu – kunhan ne
pysyvät symbolisina

Luku 12: Kansainväliset oikeussopimukset & itsenäiset oikeudet –
Valtiollisuuden perimisen taide Sopimukset valtiollisuuden työkaluna
Itävallan sopimus kansainvälisistä sopimuksista (VCLT)
Perusperiaatteet Valtioiden perimys sopimuksen kautta – Edellytykset &
Taikalausuma Edellytykset tehokkaalle perinnölle Esimerkki:
Maailman perintoasiakirja 1400/98 Rakenne (yksinkertaistettu)
Johtopäätös: Sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden DNA

Luku 13: Tunnustamispolitiikka – Kuinka valtiot tunnustavat
toisia valtioita De Facto vs. De Jure -tunnustus Automaattinen
tunnustaminen sopimuksen päättämisen kautta
Tunnustamisstrategiat YK:n jäseniltä Tapaustutkimukset:
Taiwan, Palestiina, Kosovo Johtopäätös

Luku 14:
Rajanveto verkostosopimusten kautta – Kun infrastruktuuri laajentaa itsenäisiä
oikeuksia Rajaat eivät ole vain viivoja – ne ovat myös putkistoja Rajanveto
valtiollisen perimissopimuksen kautta Verkkopohjaisen alueellisen l
aajentamisen periaate Esimerkillinen soveltaminen Erityistapaus: Kehitys
yksikkönä myynti Mitä tarkoittaa "kehitys yksikkönä"? Mahdollisesti
vaikuttavat verkot Alueellisen laajentumisen dominoefekti Kuinka "tartunta"
toimii? Oikeudelliset seuraukset



✓ Johtopäätös: Joka myy verkkoja, myy enemmän kuin kaapeleita

■ Luku 15: Oikeudellinen tilanne maailman perintöasiakirjan 1400/98 jälkeen Kansainvälisen oikeuden loppu ja globaali sopimuskehys ☹️ 1. Maailman perintöasiakirja 1400/98 – Käännekohta kansainvälisessä oikeudessa 📖 2. Sopimusketju: NATO:sta YK:hon 🔗 Alkuperä: NATO:n joukkojen asema -sopimus ja siirrosuhde ■ NATO:n sopimusrakenne 🌐 Integraatio YK:hon 📖 3. Ratkaiseva kohta: "Kaikkine oikeuksineen, velvoitteineen ja komponentteineen" 🌱 4. Kaikkien sopimusosapuolten yhdistäminen 🔥 5. Tabula Rasa -periaatteen soveltaminen 🧠 6. Oikeudellinen todellisuus: Kansainvälisen oikeuden loppu ☹️ 7. Uusi globaali järjestys ■ 8. Johtopäätös: Globaalit oikeudelliset rakenteet

■ Luku 16: Maailma maailman perintöasiakirjan 1400/98 jälkeen. Mitä kansainvälisen oikeuden loppu merkitsee vanhoille valtioille ja uusien valtioiden perustajille? ☹️ 1 Lähtökohta: Kansainvälisen oikeuden purkaminen ⚖️ Oikeudellinen seuraus 🔥 2. Tabula Rasa: Uusi lähtökohta 🧑 3. Mitä tämä merkitsee vanhoille valtioille? ☹️ 4. Mitä tämä merkitsee uusille valtioiden perustajille? 🧑 5. Ostaja: Voimaton ja kaikkivaltias samaan aikaan 🌱 6. Vallan tasapaino lain ylitse ✓ 7. Johtopäätös: Maailma kansainvälisen oikeuden jälkeen ☹️ Johtopäätökset: Polku tunnustettuun valtioon 🏛️ Oman valtion unelma – Näkemys ja kansainvälinen oikeus

Yhteenveto:

Keskeiset esteet

— Suosituksia kunnianhimoisille valtioiden perustajille

-  1. Oikeudellinen tietämys on pakollista  2. Pyri strategisesti kansainväliseen tunnustukseen  3.
- Väkivallasta luopuminen on ehdoton edellytys  4.
- Määrittele kansalaisuusjärjestelmä selkeästi  5.
- Osallistuminen kansainvälisiin foorumeihin  6.
- Muotoile realistisia odotuksia

 lohtopäätös: Valtion perustaminen on mahdollista – mutta ei helppoa

Bibliografia

 Kansainväliset sopimukset & Sopimukset 
Oikeudellinen kirjallisuus & Kommentit  YK:n
asiakirjat ja raportit  Wikipedia &
Verkkosanakirjat (viittauksineen)  Oikeuden
päätökset & Välimiesmenettelyt 
Kansainväliset organisaatiot & Foorumit 
Muut lähteet & Materiaalit

Lisämoduulit

 Sanasto – Kansainvälisen oikeuden termit selitetty yksinkertaisesti  Vastuuvapaus – Koulutus, satiiri, ei ohjeistus  Matriisi – Mikä on realistista, mikä symbolista?

Liite: —

Uuden valtion perustaminen: Oikeudelliset ja käytännön näkökohdat Kansainvälisen lain perusteet: Valtiollisuus ja tunnustus Merivaltiointi UNCLOSin alla: Mahdollisuudet ja rajoitukset Erityiset talousalueet (ETA)
Isäntävaltio-sopimukset Pankkitoiminta, valuuttajärjestelmät ja noudattaminen Digitaalinen valtionrakentaminen: E-Residency, lohkoketjuhallinta, digitaaliset perustukset Mikrovaltioita – Esimerkkejä ja näkemyksiä
Diplomaattiset strategiat tunnustamiselle Vakuutusvaatimukset meriprojekteille Lähteet:

 Lue lisää siitä:

◆ Johdanto

Oman valtion unelma

ThAjatus oman maan perustamisesta on yhtä vanha kuin itsenäisyyden käsite itsessään.

Joillekin se on utopistinen vapaudenhalu; toisille se on taiteellinen kokeilu, oikeudellinen ajatusmalli tai yksinkertaisesti ilmaus tyytymättömyydestä olemassa oleviin järjestelmiin.

Olipa kyseessä mikrovaltio omalla tilalla, diplomaattinen simulaatio tai vakava kansainvälisen oikeuden aloite - valtion perustaminen on kiehtovaa.

Mutta ajatuksen ja todellisuuden välillä on valtameri oikeudellisia normeja, poliittisia etuja ja käytännön esteitä.

Valtio ei ole vain paikka, jossa on lippu ja hymni - vaan monimutkainen kokonaisuus, joka on sidottava kansainväliseen oikeuteen, jotta se voitaisiin tunnustaa sellaiseksi.

✨ **Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka eivät vain halua unelmoida omasta valtiostaan, vaan myös ymmärtää sitä - ja ehkä jopa rohjeta yrittää.**

Kansainvälisen oikeuden valtiollisuuden perusteet

Valtion perustamisen ytimessä on kansainvälinen oikeus - sääntöjen joukko, joka määrittää, mitä valtio on, miten se syntyy, miten se tunnustetaan ja miten se vuorovaikuttaa muiden valtioiden kanssa.

Montevideon sopimus vuodelta 1933 nimeää neljä kriteeriä, jotka entiteetin on t äytettävä, jotta sitä voidaan pitää valtiona:

- Määritelty valtioalue
- Pysyvä väestö
- Tehokas hallitus
- Kyky osallistua kansainvälisiin suhteisiin

Nämä kriteerit ovat tarpeellisia - mutta eivät aina riittäviä.

Sillä vaikka jokin taho täyttää kaikki neljä, ilman tunnustusta muilta valtioilta se usein pysyy oikeudellisena haamuna.

Kansainvälisellä yhteisöllä on sanansa – eikä se aina päätä pelkästään oikeudellisten standardien perusteella, vaan myös poliittisten, strategisten ja eettisten näkökohtien perusteella.



🧠 **Kenenkään, joka haluaa perustaa valtion, ei tarvitse vain tuntea sääntöjä - vaan myös tietää, miten niitä sovelletaan, kiertetään tai tulkitaan.**

Oppaan tavoite ja rakenne

Tämä e-kirja on täydellinen, modulaarinen opas valtion perustamiseen - teoriasta käytäntöön, mikrovaltiosta kansainvälisesti tunnustettuun tasavaltaan.

Se yhdistää:

- Oikeudellinen tarkkuus
- Didaktinen selkeys
- Satiirinen keveys
- Strateginen syvyys

Opit:

- Kuinka löytää tai vaatia valtion aluetta
- Kuinka määritellä ja integroida väestö
- Kuinka perustaa hallitus ja laatia perustuslaki
- Kuinka saada kansainvälinen tunnustus
- Kuinka suunnitella sopimuksia valtioiden perimyksestä
- Kuinka käyttää mikrovaltioita, erityisalueita ja ulkomaalaisuutta
- Kuinka valmistautua olemassa olevien valtioiden romahtamiseen
- Kuinka ymmärtää ja käyttää diplomaattisia ja sotilaallisia erityisoikeuksia

 **Lopuksi saat "aloituspaketin", joka sisältää tarkistuslistat, pohjat, esimerkisopimukset ja tapaustutkimukset - valmiina omaan valtiohankeeseesi.**



Luku 1:

Valtion rakennuspalikat – Kriteerit Montevideon sopimuksen mukaan



Mikä tekee valtiosta valtion?

Montevideon sopimus valtioiden oikeuksista ja velvoitteista vuodelta 1933 on oikeudellinen perusta valtiollisuuden määrittelylle nykyaikaisessa kansainvälisessä oikeudessa.

It nimetää neljä keskeistä kriteeriä, jotka entiteetin on täytettävä, jotta sitä voidaan pitää valtiona :

- Määritelty valtioalue
- Pysyvä väestö
- Tehokas hallitus
- Kyky osallistua kansainvälisiin suhteisiin

Nämä neljä rakennuspalikkaa ovat kuin talon tukipilarit.

Jos yksi puuttuu, koko rakennus horjuu. Jos kaikki ovat läsnä, talo pysyy pystyssä - mutta se, tunnustetaanko se "valtioksi", riippuu myös siitä, hyväksyvätkö naapurit sen sellaisena.



1. Valtion alue – Maa, Ilma ja Maaperä

Valtiolla on oltava maa-alue, jota se voi kutsua omakseen. Seuraava pätee:

- **Koko ei ole tärkeä:** Monacolla on 2 km², Venäjällä yli 17 miljoonaa.
- **Muoto ei ole tärkeä:** Saari, sisämaavaltio, eksklaavi – kaikki mahdollisia.
- **Sijainnilla ei ole merkitystä:** Tärkeintä on, että sinulla on tehokas valvonta.

Mikä lasketaan valtion alueeksi?

Alue	Kuvaus
Maa-ala	"Fyysinen alue, jonka yli itsenäisyys on käytössä"
Ilmatila	Tila maan yllä – aina reunan asti avaruuden
Maaperä	Kaikki pinnan alla – mukaan lukien resurssit
Aluevesi	Jopa 12 meripenkin etäisyydellä – täyden suvereniteetin kanssa
Talousvyöhyke (talousvyöhyke)	Jopa 200 meripenkin etäisyydellä – erityisten taloudelliset oikeudet

 **Muistisääntö:** "Valtiolla ei tarvitse olla paljon maata - mutta paljon valvontaa."

Erityistapaukset

- **Enklavit:**esim. San Marino (Italian ympäröimä)
- **Eksklavit:**esim. Büsingen am Hochrhein (saksalainen eksklavi Sveitsissä)
- **Ei-miehen maa:**harvinainen, mutta mahdollinen – esim. Bir Tawil Egyptin ja Sudanin välillä

2. Valtion väestö – Kuka kuuluu?

Valtiolla on tarve ihmisille - ei vain asukkaina, vaan oikeudellisesti määriteltynä yhteisönä.

Kansalaisuus: **ius soli vs. ius sanguinis**

Periaate	Merkitys	Esimerkki Valtiot
ius soli	Kansalaisuus syntymän perusteella	"Yhdysvallat, Kanada"
ius sanguinis	Kansalaisuus perinnön kautta	"Saksa, Italia"
Sekäjärjestelmä	Yhdistelmä molemmista periaatteista	"Ranska, Brasilia"

Kansalaisuudettomuus

"Kansalaisuudeton henkilö" on joku, jota ei tunnusteta kansalaisena minkään valtion toimesta. Tämä johtaa:

- Ei äänestysoikeutta
- Ei matkustusasiakirjoja
- Ei diplomaattista suojaa



 **Uusille valtioille on olennaista luoda selkeät ja osallistavat säännöt kansalaisuudesta - muuten syntyy oikeudellinen harmaa alue.**



3. Valtiovalta – Hallitus ja Valvonta

Valtiolla on tarpeen organisaatio, joka säätää lakeja, valvoo niiden noudattamista ja ylläpitää julkista järjestystä.



Tehokas hallitus

- On pakko harjoittaa valvontaa alueella ja väestössä
- On oltava kykenevä toimimaan – ei vain symbolisesti
- Hallintomuodolla ei ole väliä: demokratia, monarkia, teknokratia – kaikki ovat sallittuja



Ulkoisen vs. Sisäisen Suvereniteetti

Suvereniteetin tyyppi	Merkitys
Sisäinen	Valvonta oman valtion alueen yli
Ulkoisen	Itsenäisyys muista valtioista



Hallitus ilman valvontaa on kuin kuningas ilman kruunua – koristeellinen, mutta voimaton.



4. Kyky kansainvälisiin suhteisiin

Valtion on pystyttävä kommunikoimaan muiden valtioiden kanssa - diplomaattisesti, sopimuksellisesti, organisaatiotasolla.



Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

- Suurlähetystöjen avaaminen
- Sopimusten päättäminen
- Liittyminen kansainvälisiin organisaatioihin (esim. YK, WTO, ITU)



Tunnustus: Deklaratiivinen vs. Konstitutiivinen

Teoria	Merkitys	Esimerkki
Deklaratiivinen	"Valtio on olemassa, kun se täyttää kriteerit – tunnustus vain vahvistaa tämän"	"Somaliland (ei tunnustettu, mutta de facto hallitseva)"
Konstitutiivinen	Valtio on olemassa vain kautta tunnustus	"Kosovo (kiistellinen, mutta monetisoitu monilla)"



Ilman rec Oikeudellinen, valtio on usein edelleen oikeudellinen haamu – näkyvä, mutta tehoton .



Johtopäätös:

Valtion neljä pilaria

Kriteeri	Lyhyt määritelmä
Valtion alue	Määritelty alue, jolla on tehokas valvonta
Valtion väestö	Pysyvä väestö, jolla on oikeudellinen side
Valtiovalta	Kyvykäs hallitus, jolla on itsenäisyys
Kansainväliset suhteet	Kyky diplomaattiseen ja sopimusperäiseen vuorovaikutus

Nämä neljä valtion peruspilaria

kriteerisi ovat lippu valtioiden maailmaan. Mutta ne ovat vain alku. g.

Tunnustukseen, jäsenyyteen kansainvälisissä organisaatioissa ja todelliseen tehokkuuteen johtava polku on pitkä – ja usein poliittinen.

 **Taulukko 1: Valtiollisuuden kriteerit**
(Montevideon sopimus)

Kriteeri	Määritelmä	Keskeiset ominaisuudet / Vaikutukset
Valtion alue	"Määriteltä alue, jonka yli valtio harjoittaa tehokasta valvontaa"	"Koko ja rajan määrittely eivät ole olennaisia; sisältää maata, ilmatilaa ja maaperää; valvontaa pidetään ratkaisevana"
Valtion väestö	"Pysyvä väestö joka asuu valtion alueella"	"Kansalaisuus oikeudellisenä sidoksena; kansalaisuudettomat henkilöt eivät ole osa valtion väestöä kapeammassa merkityksessä"
Valtiovalta	"Tehokas hallitus, joka harjoittaa valvontaa alueella ja ihmisistä"	"Hallintomuoto on merkityksetön; ratkaisevaa on lainsäädäntövalta ja valvonta"
Kyky kansainvälisiin Suhteet	"Kyky vuorovaikuttaa muiden valtioiden ja päättää sopimukset"	"Edellytys diplomaattiselle tunnustukselle, jäsenyyksille ja oikeudellinen kapasiteetti alla kansainvälisen lain"

 **Taulukko 2:**

Tunnustusteorioiden vertailu

Teoria	Ydinkäsite	Käytännön vaikutukset	Esimerkit
Deklaratiivinen	"Valtio on olemassa heti kun se täyttää Montevideon kriteerit; tunnustus vain vahvistaa"	"Oikeudellinen olemassaolo itsenäinen tunnustus; tunnustus on julistava"	"Somaliland (de facto valvonta, mutta tuskin tunnustettu)"
Perustava	Valtio on olemassa vain tunnustuksen kautta muita valtioita	"Ilman tunnustusta, ei kansainvälistä oikeudellista persoonallisuutta; tunnustus luo statusta"	"Kosovo (tunnustettu monien, mutta ei kaikkien YK:n jäsenet)"
Sekamuoto	"Tunnustus on de facto deklaratiivinen, mutta poliittisesti konstitutiivinen"	"Valtiot päättävät perustuen poliittiseen harkintaan; tunnustus vaikuttaa toimintakykyyn"	"Bosnia-Hertsegovina (1992, tunnustettu huolimatta aluksi heikosta hallituksesta)"



Osa II:

Valtion perustamisen polut ja esteet



Luku 2:

Kansainvälisen oikeuden lähteet ja periaatteet w

Kenen tahansa, joka haluaa perustaa valtion, on tiedettävä pelin säännöt - ja näitä sääntöjä kutsutaan kansainväliseksi oikeudeksi.

Mutta mistä nämä säännöt tulevat? Kuka ne kirjoitti?

Ja kuinka sitovia ne todella ovat?

Kansainvälinen oikeus ei ole lakikirja, jossa on kansi ja sisällysluettelo.

Se on dynaaminen järjestelmä sopimuksia, tapoja, periaatteita ja tulkintoja.

Tämän rakenteen tärkein lähde on Artikkel 38

(1) Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännöstä (ICJ). Siinä määritellään, mikä lasketaan " oikeuslähteeksi" - ja mikä ei.



2.1 Kansainväliset sopimukset - Pelin säännöt

Sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden "kovan lain" osa.

Ne ovat kirjallisia, selkeästi muotoiltuja ja valtion välillä sovittuja.

Kuka tahansa allekirjoittaa, on sitoutunut – *sopimukset on pidettävä*.

Esimerkkejä tärkeistä sopimuksista

Sopimus	Sisältö / Merkitys
YK:n peruskirja	"Kansainvälisen järjestyksen perustuslaki (voiman kieltä, itsehallinta)"
Itävallan sopimus kansainvälisistä sopimuksista (VCLT, 1969)	"Säätää sopimusten tekemistä, tulkintaa ja päätöstä"
YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS)	"Säätää merialueita, avomerta, resursseja"
Ulkoavaruuden sopimus (1967)	Perussäännöt ulkoavaruuden käytölle

 **Sopimus on sitova vain sopimusosapuolille – mutta suuret sopimukset muokkaavat usein koko järjestelmää.**

Sopimusmekanismi (VCLT:n mukaan)

- Sijallekirjoitus
- Ratifikaatio
- Varaukset
- Voimaantulo ●
Päätös
- Mitättömyys rikkomuksen vuoksi *ius cogens* -normeja (esim. kidutuksen kieltä)

53. artikla VCLT:

Sopimukset, jotka rikkovat yleisen kansainvälisen oikeuden pakottavia normeja, ovat mitättömiä.

2.2 Tavanomainen kansainvälinen oikeus – Kirjoittamattomat säännöt

Kaikki ei ole mustaa ja valkoista. Jotkut säännöt syntyvät käytännöstä - ja vakaumuksesta, että tämä käytäntö on laillisesti sitova.

Tätä kutsutaan tavanomaiseksi kansainväliseksi oikeudeksi.

Kaksi Elementtiä

Elementti	Merkitys
Valtiokäytäntö	Monien valtioiden johdonmukainen käyttäytyminen ajan myötä
Opinio Juris	"Vakuutus siitä, että tämä käyttäytyminen on laillisesti vaadittua"



Esimerkki:

Aggressiivisen sodan kielto oli pitkään tavanomainen laki - ennen kuin se kodifioitiin YK:n peruskirjassa.



Erityistapaus: Hiljaisuus suostumuksena? Tietyissä tapauksissa valtion hiljaisuutta voidaan tulkita suostumukseksi - esimerkiksi alueellisten vaatimusten tai sopimusten seurausten osalta.

Mutta varo:

hiljaisuus ei aina ole kultaa, mutta usein oikeudellisesti kiistanalaista.



2.3 Oikeuden yleiset periaatteet – Yleiset ideat

Nämä periaatteet ovat peräisin kansallisista oikeusjärjestelmistä ja ne pätevät myös kansainvälisesti - aukkojen täyttäjinä ja moraalisena kompassina.



Esimerkkejä

Periaate	Merkitys
<i>sopimukset on pidettävä</i>	Sopimuksia on noudatettava
<i>hyvä usko</i>	Oikeuksien käyttäminen on oltava reilua ja rehellistä
<i>estoppel</i>	Vastakkaiset toimet eivät ole sallittuja
<i>lex specialis</i>	Erityissääntö syrjäyttää yleissäännön
<i>nulla poena sine lege</i>	Ei rangaistusta ilman lakia



Nämä periaatteet auttavat, kun ei ole sopimusta ja ei ole tapaa - ne ovat oikeudellisen ajattelun perusta.



2.4 Oikeussääntöjen määrittämisen apukeinot – Suuntana sumussa

Kun oikeudellinen tilanne on epäselvä, kaksi asiaa auttaa:

- Oikeudelliset päätökset (oikeusoppi)
- Asiantuntijoiden opetukset (oppineet)



Oikeudelliset päätökset

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) päättää vain osapuolista, mutta sen tuomiot vaikuttavat usein signaalina.

Kansalliset tuomioistuimet voivat myös antaa kansainväliseen oikeuteen liittyviä tuomioita.

Asiantuntijoiden opetukset

Kirjoitukset "kelpoisten julkaisijoiden" kirjoituksia pidetään tulkitsemisen apuna.

Ne eivät sido - mutta ne vaikuttavat käytäntöön ja oikeudelliseen kehitykseen.

Esimerkki:

Kommentti VCLT:stä oikeudellisessa kirjallisuudessa on usein ratkaisevampi kuin itse sopimusteksti. If.

Johtopäätös:

Kansainvälisen oikeuden neljä pilaria

The Four Pillars of International Law	Sitoutusvoima	Esimerkki
Sopimukset	Korkea	"YK:n peruskirja, VCLT, UNCLOS"
Tavanomainen laki	Keskitaso - Korkea	"Aggressiivisen sodan kielto, koskemattomuus"
Oikeuden yleiset periaatteet	Medium	"sopimukset on pidettävä, estoppel"
Lisäkeinoja	Matala	"ICJ:n tuomiot, oppikirjat"

Kuka tahansa, joka haluaa perustaa valtion, on tiedettävä, mistä säännöt tulevat – ja miten ne toimivat .

Koska kanssa tämä tieto, valtion perustaminen on edelleen peli ilman pelisuunnitelmaa.



Luku 3:

Ero – Irtautuminen

Kiistanalainen Oikeus



Mitä on Ero?

Ero tarkoittaa osan aluetta erottamista olemassa olevasta valtiosta uuden, itsenäisen valtion perustamisen tavoitteena.

Se kuulostaa vallankumoukselta - mutta se on erittäin monimutkainen kansainvälisessä oikeudessa ja poliittisesti räjähdysherkkä.

Ero koskettaa kahta keskeistä periaatetta kansainvälisessä oikeudessa:

- Kansojen itsemääräämisoikeus

- Olemassa olevien valtioiden alueellinen koskemattomuus

Näiden kahden periaatteen välillä on jatkuva jännite – ja kansainvälinen oikeus tasapainottaa niitä huolellisesti.



3.1 Kansojen itsemääräämisoikeus

Itse määräämisoikeus on tunnustettu kansainvälisen oikeuden periaate.

Se toteaa:

"Kansat" ovat oikeutettuja vapaasti määrittämään poliittisen asemansa ja edistämään taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystään.



Sisäinen vs. Ulkoinen itsehallinta

Type	Merkitys	Esimerkki
Sisäinen itsehallinta	"Itsehallinto, itsehallinto, kulttuuriset oikeudet valtiossa"	"Etelä-Tiroli, Québec"
Ulkoinen itsehallinta	Ero ja oman oman valtion	"Etelä-Sudan, Bangladesh"



⚠ **Ulkoinen itsehallinta on sallittu vain hyvin rajoitetuissa olosuhteissa – yleensä kolonialismin tai vakavimpien ihmisoikeusloukkauksien yhteydessä.**

✗ 3.2 Ei yleistä eroamisoikeutta

Kansainvälinen oikeus ei tunnusta yleistä eroamisoikeutta.

Valtioiden alueellinen koskemattomuus on suojattu etu - ja yksipuoliset eroamiset eivät yleensä ole sallittuja.

🧠 Miksi ei?

- Ero destabiloi valtioita
- Se voi johtaa dominoefekteihin
- Se sekoittaa YK:n peruskirjan voiman kieltoon.

📌 **Poikkeus: Dekolonisaatio** – tässä ulkoinen itsehallinta tunnustettiin lailliseksi tieksi itsenäisyyteen.

📢 3.3 Korjaava ero – Oikeus viimeisenä keinona

Jotkut kansainvälisen oikeuden tutkijat väittävät, että ero voidaan sallia, jos "ihmiset" ovat massiivisesti sorrettuja eikä heillä ole muita vaihtoehtoja itsehallintaan.

📋 Esivaatimukset

- Järjestelmällisiä, suuria ja massiivisia ihmisoikeusloukkauksia
- Sisäisen itsehallinnan kieltäminen
- Poissulkeminen poliittisesta prosessista
- Ei suojaa tai uudistusta näkyvissä

Tutkimukset	Arviointi
Kosovo (2008)	"Kiistanalainen, mutta monien valtioiden tunnustama – ICJ vahvisti, ettei laittomuutta ollut"
Bangladesh (1971)	"Mallimalli tapaus: massiivinen väkivalta, pakolaisvirrat, kansainvälinen tuki"
Katalonia (2017)	Ei oikeutta eroon – ei vakavia ihmisoikeusloukkauksia rikkomuksia

 **Korjaava ero ei ole lupa erota – vaan oikeudellinen hätäpoistumistie äärimmäisissä olosuhteissa.**

3.4 Valtioiden perimys eroamistapauksessa

Kun uusi valtio muodostuu, kysymys nousee esiin:

Mitä tapahtuu vanhan valtion sopimuksille, varoille ja veloille?

Sopimukset	
Sopimustyyppi	Siirto eroamistapauksessa?
Alueelliset sopimukset (esim. rajasopimukset)	Kyllä – automaattisesti (poistettu)
Henkilökohtaiset sopimukset (esim. liitot)	Ei – on neuvoteltava uudelleen
Monenvälinen sopimukset (esim. YK:n sopimukset)	Kiistanalaiset – usein "puhdas pöytä" periaate

Varat ja Velat

● **Varat:** Proportionaalinen jako tai neuvottelu

● **Arkistot:** Liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen luovutus

● **Velat:** "inhottavat velat" - periaate – ei velkojen hyväksymistä, joita on käytetty sortoon

Itävallan sopimukset valtioiden perimyksestä

Sopimus	Sisältö	Tila
Itävallan sopimus asiasta (1978)	Säännöt sopimusperinnöstä	Alhainen ratifikoiminen (23 valtiota)
Itävallan sopimus varoista , Arkistot , Velat (1983)	Sääntöjä valtion resurssit	Ei voimassa

📌 Käytännössä perintöasiat säädetään usein kaksipuolisilla sopimuksilla – kansainvälinen oikeus tarjoaa vain kehyksen.

✅ Johtopäätös: Ero on mahdollista – mutta harvoin laillista

Polku eroon	Kansainvälinen oikeusasema
Dekolonisaatio	Tunnustettu
Sopimusperusteinen ero	Mahdollinen – esim. Etelä-Sudan
Korjaava ero	Kiistanalainen – vain äärimmäisissä olosuhteissa
Yksipuolinen eroaminen	Yleisesti ei sallittu

Kenenkään, joka haluaa perustaa valtion, ei tulisi luottaa eroon - vaan luoviin, oikeudellisesti kestäviin menetelmiin, kuten sopimusperintöön, symbolisiin mikrovaltioihin tai diplomaattisiin erityisalueisiin.



Taulukko:

Kansainvälisen oikeuden näkökohdat erosta

Näkökulma	Kuvaus	Kansainvälinen oikeus Tila / Arviointi	Esimerkit
Oikeus Kansojen itsemääräämisoikeus Kansat	"Kansan oikeus päättää poliittisista tila ja kehitys"	"Tavanomainen kansainvälinen oikeus; kirjattu YK:n peruskirjaan ja ihmisoikeuksiin oikeussopimukset"	"Dekolonisaatio, Etelä Tiroli, Québec"
eroamisoikeus	yksipuolinen erottaminen osasta aluetta löydettiin valtio	"Ei yleistä oikeutta; rajoittava kanta kansainvälinen yhteisö"	"Katalonia (ei oikeutta), Baijeri (ei toimitettu Saksassa)"
Korjaava ero Ero viimeisenä	keinoina tapauksissa massiivisista ihmisoikeus loukkauksista	"Kiistanalainen poikkeus; vain sallittu äärimmäisissä olosuhteissa"	"Kosovo (kiistanalainen), Bangladesh (malli tapa)"
Alueellinen koskemattomuus	Olemassa olevan suojelu rajat ja valtio alue	"Perusperiaate kansainvälisen oikeuden; in jännitteessä erolla"	"Krimin liittäminen Venäjän toimesta (laiton kansainvälisen oikeuden mukaan)"
valtioiden perimys	Oikeuksien ja velvoitteiden siirto edeltävältä valtiolta perimysoikeusvaltiolle	"Monimutkainen oikeudellinen alue; usein säädelty kaksipuoliset sopimukset"	"Neuvostoliitto → Venäjän federaatio, Tšekkoslovakia"

 Taulukko: Kansainvälisen oikeuden lähteet (artikla 38 ICJ:n sääntö mukaan)

Lähteen tyyppi	Määritelmä	Keskeiset piirteet / Sitoo Voima	Esimerkit / Merkitys
Kansainväliset sopimukset	Kirjalliset sopimukset osapuolten välillä kansainvälinen oikeus	"Kova laki"; sitova sopimusosapuolille	"YK:n peruskirja, VCLT, UNCLOS"
Tavanomainen Kansainvälinen oikeus	Johdonmukainen valtio käytäntö + <i>opinio juris</i>	"Kirjoittamaton; sitoo kaikkia valtioita (paitsi 'pysyviä vastustajia')"	"Aggressiivisen sodan kielto, päämiesten koskemattomuus valtio"
Yleiset periaatteet of laki	"Periaatteet kansallisista oikeusjärjestelmistä, siirrettävissä kansainvälinen oikeus"	"aukkojen täyttäjä; ilmaus universaalien oikeudellisten käsitteiden"	"sopimukset on pidettävä, hyvä usko, <i>estoppel</i> "
Oikeudelliset päätökset	Tuomiot kansainvälinen ja kansalliset tuomioistuimet	"Lisäkeinot lain määrittämiseksi; ei suoraan lainsäädäntöä"	"ICJ:n tuomiot, kansalliset päätökset kansainvälinen oikeus"
Asiantuntijoiden opetukset (Oppineet)	Kvalifioitujen näkemykset julkaisijat	"Tulkittamisen apu; vaikuttaa oikeudelliseen kehitykseen"	"Kommentit VCLT, akateeminen kirjallisuus, asiantuntija mielipiteet"

Taulukko: Alueellisen hankinnan muodot kansainvälisessä oikeudessa

Hankintamuoto	Kuvaus	Kansainvälinen oikeus Status / Arviointi	Esimerkkejä / Ominaisuudet
Valtaus	Oman haltuun ottaminen omistajaton alue (<i>terra nullius</i>)	"Tuskin relevanttia tänään; vain vain todella vailla omistusta alue"	"Historiallisesti: kolonialismi; tänään: Bir Tawil (Afrikka)"
Liittäminen	"Yksipuolinen, väkivaltainen liittäminen vieraan alueen"	"Laillinen kansainvälisen oikeuden mukaan; rikkomus YK voiman kielto"	"Krim (2014), Donetsk/Luhansk (2022)"
Preskriptiot	"Pitkäaikainen, rauhanomainen, ja häiriintymätön harjoittaminen itsenäisyys"	"Kiistanalainen; perustuen hyväksymiseen ja estoppel"	"Palmasin saari tapaus (1928), Preah Vihear -temppeli (1962)"
Luovutus	Sopimukseen perustuva siirto alueiden välillä valtioiden	"Sallittu kansainvälisen oikeuden mukaan; usein säädelty kahdenvälisesti"	"Alaskan osto (1867), Hongkongin luovutus (1997)"
Tuomio	Oikeudellinen tai välimiesmenettely päättös alueesta	"Sitoo, jos osapuolet suostuvat"	"ICJ tapaukset: Burkina Faso/Mali, Kamerun/Nigeria"
Kasvu	Luonnollinen muodostuminen maasta sedimenttien kerrostuminen	"Tunnustettu jos pysyvä ja vakaa"	"Joen suistojen laajennukset, uudet saaret from tulivuoritoiminta"

**Taulukko:
Valtioiden perimys**

Alue	Kuvaus	Kansainvälinen oikeus Säätely / Käytäntö	Esimerkit / Erityispiirteet
Sopimukset	Kansainvälisten oikeudelliset velvoitteet	"Puhtaan taulun' periaate dekolonisaatiossa; muussa tapauksessa valikoiva"	"Kosovo: valikoiva hyväksyntä; Venäjä: YK Neuvostoliiton istuin"
Valtiovarallisuus	"Omaisuuksien jakaminen, resurssit, infrastruktuuri"	"Prosentuaalinen tai kaksipuolinen sopimus"	"Tšekkoslovakia: säädelty jako"
Valtion arkistot	Asianomaisten luovutus asiakirjojen ja hallinnollisten asiakirjojen	"Osittain säännelty Itävallan sopimus (1983)"	"DDR → Länsi-Saksa: arkisto vallankaappaus aikana uudelleen yhdistyminen"
Valtion velat	Ottaen tai hyläten velkoja	"Inhottavien velkojen periaate odieuses' for sortavien hallitusten"	"Irak: Saddamin aikakauden velat osittain ei oletettu"
Itävallan sopimukset	"Koodaus perintösäännöt (1978, 1983)"	"Alhainen ratifikoituminen; usein ei sido"	"1978: vain 23 valtiota ratifioitu; 1983: ei voimassa voimassa"

Taulukko: Diplomaattinen ulkomaalaisuus ja erityinen asema

Alue / Instituutio	Kuvaus	Kansainvälinen oikeus Asema / Sääntely	Erityispiirteet / Esimerkit
Suurlähetystöt & Konsulaatit	Diplomaattisten missiot	"Itävallan sopimus Diplomaattiset suhteet (1961)"	"Koskemattomuus, mutta ei todellinen ulkomaalaisuus"
Sotilastukikohdat	Ulkomaalaiset joukot isäntä valtion alue	"NATO:n joukkojen asema -sopimus, kaksipuoliset asemointisopimukset "	"Ramsteinin lentotukikohta (DE), Okinawa (JP)"
Isäntävaltatuki (HNS)	Isäntävaltion tuki asemoiduille asevoimille	"Sopimuksen mukaan säännelty; sisältää logistiikkaa, infrastruktuuri"	"Bundeswehr: keskeinen rooli NATO HNS"
Öljylavat & Putkistot	Infrastruktuuri ulkopuolella kansallinen suvereniteetti	"UNCLOS; ei itsenäiset oikeudet käytön kautta"	"Nord Stream, Deepwater Horizon"
Ilma-alukset & alukset	Liikkuvat yksiköt lipputalous valtiosuvereniteetti	"Lipputtaja-valtio periaate; kansallinen toimivalta"	"Ilma-alusten WC:t, rikokset aluksilla"
mikrovaltioita	Symboliset tai yksityiset valtiohankkeet	"Ei tunnustusta YK:n alaisuudessa" "kansainvälisen oikeuden"	"Sealand, Liberland, Molossia"



Osa III:

Alueelliset muutokset ja niiden oikeudellinen luokittelu



Luku 4:

Alueellinen hankinta – Historialliset ja nykyaikaiset näkökulmat

Alue on valtion sydän.

Mutta miten valtioalue hankitaan laillisesti?

Historiallisesti oli monia tapoja - jotkut nykyään kiellettyjä, toiset edelleen sallittuja.

Tässä luvussa i valaisee tärkeimmät alueellisen hankinnan muodot kansainvälisessä oikeudessa w.



4.1 Valtuus – Omistajattoman alueen ottaminen (*terra nullius*)

Rauhanomainen valtuu tarkoittaa omistajattoman alueen haltuunottoa – mikä t arkoittaa, että se ei ole minkään valtion itsenäisyyden alaisena eikä sitä ole vaadittu.



Historiallinen merkitys

- Kolonialismin aikakaudella *terra nullius* oli suosittu argumentti maa-alueiden valtaamiselle
- Kongon laki vuodelta 1884 legitimoii suurten osien Afrikan valtauksen a
- Alkuperäiskansojen väestöä usein sivuutettiin tai ihmisoikeuksia poljettiin.



Nykyinen merkitys

- Nykyään *terra nullius* koskee vain todellisia asuttamattomia ja vailla omistusoikeutta olevia alueita. y
- Esimerkkejä: Bir Tawil (Egyptin ja Sudanin välillä), tietyt Antarktiksien alueet.
- ⚠️ Valtuus ei ole vapaa pääsy – sen on oltava rauhallinen, pysyvä ja tehokas.



4.2 Liittäminen – Voimakas alueen hankinta



Liittäminen on vieraan alueen yksipuolinen, pakkoluonteinen liittäminen omaan valtioon alueeseen – ja se on nykyään selvästi laitonta kansainvälisen oikeuden mukaan.



Kielto kansainvälisessä oikeudessa

- **YK:n peruskirja, Art. 2(4):** Voiman käyttö alueellisen koskemattomuuden vastaisesti on kielletty

- **Briand-Kellogg-sopimus (1928):** Aggressiivisen sodan kieltäminen

- **Tavanomainen laki:** Liittäminen ei ole kansainvälisesti tunnustettavaa



Esimerkkejä

Tapaus	Arviointi
Krim (2014)	Venäjän laitton liittäminen kansainvälisen lain
Donetsk/Luhansk (2022)	Lisää liittämisryttäjiä – ei kansainvälisesti tunnustettu
Kuwait (1990)	Irakin liittäminen – johti sotilaalliseen interventioon



Liittäminen on suora tie diplomaattiseen eristyneisyyteen – ja usein konflikteihin.



4.3 Preskriptiot – Alueellinen hankinta ajan myötä

Preskriptiot tarkoittavat, että valtio saa itsenäisyyden alueeseen pitkän aikavälin, rauhanomaisella ja häiriöttömällä suvereenin vallan harjoittamisella – jos alkuperäinen vaatimuksen esittäjä ei protestoi.



Oikeudellinen perusta

- Ei itsenäinen hankintanimi, vaan tosiasiallisen tilanteen yhdistelmä

- Perustuu:

- ☐ **Hyväksyminen** (hiljainen hyväksyntä)

- ☐ **Estoppel** (kielto ristiriitaiselle käyttäytymiselle)

Tutkimukset	Merkitys
Palmasin saari tapaus (1928)	Alankomaat vs. Yhdysvallat – tehokas valvonta on ratkaiseva
Preah Vihear -temppeli (1962)	Kambodža vs. Thaimaa – protestin puute johti tunnustukseen

 Preskriptiot on hiljainen voitto – mutta vain, jos kukaan ei vastusta.

4.4 Muita alueellisen hankinnan muotoja

Kaikki alueelliset hankinnat eivät ole kiistanalaisia – jotkut tunnustetaan kansainvälisen lain mukaan ja niitä säännellään usein sopimuksen mukaan.

Luovutus – Sopimuksellinen alueen siirto

- Valtio luovuttaa alueen vapaaehtoisesti toiselle valtiolle
- Yleensä tapahtuu kahdenvälisen sopimuksen kautta
- Esimerkkejä: ○ **Alaskan osto** (Yhdysvalloilta Venäjälle, 1867)
- **Hongkongin luovutus** (Iso-Britannialta Kiinalle, 1997)

Tuomio – Oikeudellinen palkinto

- Kansainväliset tuomioistuimet tai välimiesmenettelyt päättävät alueellisista vaatimuksista
- Edellytys: Molempien osapuolten suostumus
- Esimerkkejä:
 - **Burkina Faso vs. Mali** (ICJ)
 - **Kamerun vs. Nigeria** (Bakassi-niemi)

Kasvu – Luonnollinen maamuodostuma

- Uusia maa-alueita syntyy sedimenttien kerrostumisen tai tulivuoritoiminnan seurauksena
- Tunnustettu kansainvälisen oikeuden mukaan, jos se on pysyvä ja vakaa
- Esimerkki: ○ **Uudet saaret Tyynellä valtamerellä** tulivuorenpurkausten seurauksena



🧠 Ei jokainen hiekka-aines ole valtio – mutta jotkut kasvavat hitaasti sellaiseksi.

✓ Johtopäätös:

Territorial Acquisition on Oikeudellinen Miinakenttä Tänään

Hankintamuoto	Sallittavu Kansainvälisessä laki	Huomautus
Valtaus	Rajoitetusti mahdollista	Vain todellisesti omistajattomalle alueelle
Liittäminen	Kielletty	Rikkomus kiellosta voima
Preskriptiot	"Kiistanalainen, mutta tunnustettu"	Tehokkuus + protestin puute ovat ratkaisevia
Luovutus	Sallittu	Sopimuksen mukaan säännelty
Tuomio	Sallittu	Oikeudellinen päätös
Kasvu	Sallittu	"Luonnollinen prosessi, jos pysyvä"

Kenenkään, joka haluaa vaatia valtion aluetta, tulisi luottaa rauhanomaisiin, oikeudellisesti kestäviin menetelmiin – ja hyvästellä siirtomaafantasiat.



Luku 5:

Valtion kuolema **Luovutus ja Muutokset – valtioiden perimys**



Mitä tapahtuu, kun valtio katoaa?

Valtiot eivät ole luonnonlakeja – ne syntyvät, muuttuvat ja voivat hävitä.

Kun valtio lakkaa olemasta tai kokee perusteellisia muutoksia, tätä kutsutaan kansainvälisessä oikeudessa valtioiden perimyksi. Kysymys on:

Mitä tapahtuu vanhan valtion oikeuksille, velvoitteille, sopimuksille, varoille ja veloille?



Valtion häviämisen ja muutosten muodot

Hajottaminen – Romahtaminen

Valtio hajoaa täysin useiksi uusiksi valtioiksi.

Alkuperäinen valtio lakkaa olemasta.

Esimerkki	Kuvaus
Neuvostoliitto (1991)	Romahtaminen 15 perimysoikeusvaltioon; Venäjä otti YK:n paikan
Tšekkoslovakia (1993)	Jakautuminen Tšekin tasavaltaan ja Slovakiaan – molemmat uudet valtiot

 Hajottamisen tapauksessa ei jää "jäännösvaltiota" – kaikki perijät ovat uusia kansainvälisen oikeuden subjekteja.

Fuusio – Yhdistyminen

Kaksi tai useampi valtio yhdistyy muodostaakseen uuden valtion.
Vanha valtio menettää kansainvälisen oikeudellisen identiteettinsä.

Esimerkki	Kuvaus
Tansania (1964)	Tanganyikan ja Zanzibarin yhdistyminen
Jemen (1990)	Pohjois- ja Etelä-Jemenin yhdistyminen

 Fuusio on harvinaista – se vaatii poliittista yhtenäisyyttä ja oikeudellista uudelleenjärjestelyä.

Liittäminen – Liittyminen

Valtio liittyy olemassa olevaan valtioon ja menettää oman kansainvälisen oikeudellisen identiteettinsä.

Liittyvä valtio jatkaa olemassaoloaan.

Esimerkki	Kuvaus
DDR → Länsi-Saksa (1990)	DDR:n liittyminen Saksan liittotasavaltaan – ei uutta säätöä
Itävalta → Saksan valtakunta (1938)	Laiton liittäminen liittämisen kautta



📌 Liittäminen on laillisesti sallittua, jos se on vapaaehtoista ja sopimuksen mukaisesti säädelty - muuten se on kansainvälisen oikeuden rikkomus.

⚖️ Valtiollisen seuraannon oikeudelliset seuraukset

📜 Sopimukset

Sopimustyyppi	Siirto perinnön yhteydessä?
Alueelliset sopimukset	Kyllä – automaattisesti (esim. rajasopimukset)
Henkilökohtaiset sopimukset	Ei – on neuvoteltava uudelleen
Monenvälinen sopimukset	Kiistetään – usein "puhdas pöytä" periaate

🧠 Entiset siirtomaat vetoavat usein *tabula rasa* periaatteeseen – ei automaattista sopimuksen perintöä.

💰 Varat ja arkistot

- Valtiovarallisuus jaetaan yleensä suhteellisesti.
- Arkistot luovutetaan, jos ne ovat merkityksellisiä hallinnolle.
- Erityiset sääntelyt kulttuuriperinnölle ja strategisille resursseille.

💵 Valtion velat

- **Periaate:** Velat siirretään suhteellisesti perimysoikeusvaltioille.
- **Poikkeus:**
"Velat o' dieuses" – velat, jotka on otettu rasittavien tarkoitusten vuoksi, eivät tarvitse hyväksyä.

Esimerkki	Arviointi
Irak (2003)	Saddamin aikakauden velat eivät olleet osittain oletettu
Jugoslavia (1990-luku)	Monimutkainen jakautuminen perimysoikeusvaltioiden kesken



Viennan sopimukset valtiollisesta seuraannosta

Sopimus	Sisältö	Tila
Itävallan sopimus asiasta (1978)	Säännöt sopimusten perinnöstä	Alhainen ratifikoiminen (23 valtiota)
Itävallan sopimus varoista Velat (1983)	Sääntöjä valtion resurssit	Ei voimassa

⚠ Käytännössä perintöasiat ratkaistaan yleensä kaksipuolisesti – sopimukset tarjoavat vain kehyksen.

Johtopäätös:

Valtiot tulevat ja menevät – mutta niiden velvoitteet jäävät

Alue	Sääntely Kansainvälinen oikeus käytännössä / Erityispiirteet	
Sopimukset	Puhdas pöytä vs. automaattinen siirto	Poliittisesti motivoitu valinta on usein yleistä
Varat	Proportionaalinen jako	Kiistanaihe resurssit ja kulttuurihyödykkeet
Velat	Oletus tai hylkäys	"Inhottavat velat" moraalisen argument
Identiteetti	Uudet vs. jatkuvat	Venäjä oikeudellisenä seuraajana Neuvostoliittoon

Kukaan perustamassa Uuden valtion on muotoiltava tulevaisuutta – mutta myös käsiteltävä menneisyyttä laillisesti.

Osa IV:

Erityisalueet ja uudet haasteet kansainvälisessä oikeudessa



Luku 6:

Avomeret – Vapaus ja Vastuu

Avomeret ovat suurin yhtenäinen alue maapallolla - eikä ne kuulu kenellekään. Ne ovat globaali yhteinen hyvä, avoin kaikille valtioille, mutta vaativat myös jaettua vastuuta.

Niiden oikeudellinen kehys säädetään Yhdistyneiden kansakuntien merioikeuden yleissopimuksessa (UNCLOS) - "merien perustuslaissa."



UNCLOS – Merien Oikeudellinen Järjestys

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeuden yleissopimus (UNCLOS) vuodelta 1982 tuli voimaan vuonna 1994, ja sen on ratifioinut yli 160 valtiota.

Se säätelee:

- Merialueiden rajaaminen
- Rannikkovaltion ja sisämaavaltion oikeudet ja velvoitteet
- Merellisen ympäristön suojeleminen
- Resurssien käyttö merenpohjalla ja sen alla



Merialueet UNCLOS:n mukaan

Alue	Ulottuvuus rannikkoviivasta	Rannikkovaltion oikeudet
Aluevesi	jopa 12 meripenkin etäisyydellä	täysi suvereniteetti
Viereinen vyöhyke	jopa 24 meripenkin etäisyydellä	"Valvonta tullista, maahanmuutosta, terveydestä"
erityinen talousvyöhyke (ETV)	jopa 200 meripenkin	Yksinoikeudet resursseihin
Mantereinen hylly	jopa 350 meripenkin kulmaa	Oikeudet merenpohjan resursseihin
Avomeret	talousvyöhykkeen ulkopuolella	Yhteinen hyvä – vapautta kaikille valtiot



 Avomeret alkavat siellä, missä kansalliset suvereenit oikeudet päättyvät – ja globaalit vastuut alkavat.

Oikeudet ja velvoitteet avomerellä

UNCLOS takaa tietyt vapaukset – mutta myös velvoitteet:

Vapauksia

- Navigointi
- Ylilento
- Merikaapelien ja putkistojen asentaminen
- Keinosaarten rakentaminen
- Kalastus
- Tieteellinen tutkimus

Velvoitteet

- Meren ympäristön suojeleminen
- Piraattisuuden torjunta
- Valvonta aluksista, jotka purjehtivat oman lipun alla
- Yhteistyö pelastamisessa ja turvallisuudessa

 Valtiot on varmistettava, että niiden alukset noudattavat kansainvälisiä sääntöjä – jopa avomerillä.

Ympäristönsuojelu avomerillä

Merellinen ympäristö on herkkä – ja uhattuna yli kalastuksen, saastumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi. UNCLOS velvoittaa kaikki valtiot suojelemaan ja käyttämään sitä kestävästi.

Lisäsopimukset

Sopimus	Sisältö
MARPOL	Saastumisen kieltö aluksista
Lontoon sopimus	Kielto jättää jätettä mereen
BBNJ-sopimus (2023)	Biodiversiteetin suojeleminen kansallisten tuomiovalta

 Se Avomeret eivät ole lainvastainen alue – vaan ekologinen vastuujärjestelmä.

Kalastus ja Pohjan resurssit

Kalastus

- Sallittu kaikille valtioille
- On oltava kestävä ja sääntelyn mukaista
- Alueelliset kalastus-sopimukset säätelevät kalastuskiintiöitä ja suojatoimia

Merenpohja

- Merenpohjaa kansallisten alueiden ulkopuolella pidetään "ihmiskunnan yhteisenä perintönä"
- Kansainvälisen pohjavalta (ISA) hallinnoima
- Säätelee syvänmeren kaivostoimintaa, lisensointia ja ympäristönsuojelua

 Valtiot eivät voi yksinkertaisesti hyödyntää resurssit – niiden on noudatettava globaaleja sääntöjä.

✓ Johtopäätös:

Avomeret ovat vapaat – mutta eivät lainvastaiset

Alue	Oikeudet / Vapauksia	Velvoitteet / Rajoitukset
Navigointi	Ilmainen kaikille valtioille	Noudattaminen turvallisuus- ja ympäristönormien
Kalastus	"Sallittu, mutta säännelty"	"Kestävyys, suojelu uhanalaiset lajit"
Tutkimus	"Avoin, mutta alistettu ilmoitus"	"Yhteistyö, ympäristön suojelu"
Merenpohja	Käytä lisensoinnin kautta	"ISA valvonta, suojelu syvänmeren ekosysteemeille"

Kenenkään, joka haluaa perustaa valtion tai esittää merellisiä vaatimuksia, on tunnettava - ja kunnioitettava - UNCLOSia. Sillä avomerellä ei ole tärkeää voima, vaan laki.



Luku 7:

Avaruusoikeus – Kansainvälisen oikeuden viimeinen rajapinta



Avaruus:

rajaton, mutta ei lainvastainen

Avaruus ei ole lainvastainen alue.

Avaruuden matkojen alusta asti kansainvälinen oikeus on säännelty, mitä valtiot saavat siellä tehdä - ja mitä eivät.

Keskeinen sopimus on Ulkoavaruuden sopimus 1967, joka tunnetaan myös nimellä "Avaruuslain Magna Carta."



Ulkoavaruuden sopimus 1967 – Perusperiaatteet

"Ulkoavaruuden sopimus valtioiden toimintaperiaatteista avaruuden tutkimisessa ja käytössä, mukaan lukien Kuu ja muut taivaalliset kappaleet" tuli voimaan vuonna 1967 ja on hyväksytty yli 110 valtion toimesta.

Keskeiset periaatteet

Periaate	Merkitys
Avaruuden vapaus	Ulkoavaruus on avoin kaikille valtioille – ei yksinoikeuksia oikeudet
Ei-omistaminen	Yksikään valtio ei saa ottaa osia avaruudesta tai taivaallisista kehoista
Rauhanomainen käyttö	Avaruus on varattu rauhanomaisiin tarkoituksiin
Valtion vastuu	Valtiot ovat vastuussa kaikista toimista – mukaan lukien yksityisten toimijoiden toiminta
Kansainvälinen yhteistyö	Valtioiden tulisi auttaa hätätilanteissa ja vaihtaa tietoja

 Ulkoavaruuden sopimus on yhteistyösopimus – ei omaisuus oikeus.

Vastuu ja Rekisteröinti

Vastuu

- Valtiot ovat rajattomasti vastuussa avaruusobjekteistaan aiheutuneista vahingoista
- Koskee vahinkoja maapallolla, ilmatilassa ja avaruudessa
- **Esimerkki:** Kosmos 954 (1978) – Neuvostoliiton satelliitti putoaa Kanadaan → korvaus

Rekisteröinti

- Valtiot on rekisteröitävä avaruusobjektinsa
- Säädely Rekisteröintikonventiossa (1975)
- **Tavoite:** Läpinäkyvyys, tunnistettavuus, vastuullisuus

 Kuka tahansa, joka laukaisee, on vastuussa – ja hänen on raportoitava.



Avaruuskaivostoiminta – Omaisuus tyhjössä?

Ulkoavaruuden sopimus kieltää taivaallisten kohteiden ottamisen – mutta ei nimenomaisesti estä resurssien kaivostoimintaa.

Tämä johtaa oikeudellisiin harmaisiin alueisiin.

Nykyiset kehitykset

Valtio / Laki	Sisältö
Yhdysvallat (2015)	avaruuslaki sallii yksityisen omistajuuden kaivetuista resurssit
Luxemburg (2017)	Laki avaruuskaivostoiminnan edistämiseksi
Kansainvälinen oikeus arviointi	Kiistanalainen – vastustaa ei-omistamista sopimuksen periaate

 Resurssien ≠ omistajuus taivaallisella kehällä – mutta raja on epäselvä.

Avaruusromu ja STM – Järjestys kiertoradalla

Avaruusromu

- Yli 30 000 kohdetta kiertoradalla – monet niistä ei-toimivia
- Vaara satelliiteille, avaruusasemille ja operaatioille
- Ei sitovia sääntöjä romun vähentämiseksi tai poistamiseksi

STM (avaruusliikenteen hallinta)

- Konsepti avaruusliikenteen säätelymiseksi
- **Tavoite:** Turvallisuus, koordinointi, törmäysten välttäminen
- Ei vielä kansainvälisesti sitovia standardeja

 Kiertorata on muuttumassa moottoritieksi – mutta ilman liikennesääntöjä.



Kaksikäyttöongelma – Siviili vai sotilaallinen?

Lähes kaikki avaruusteknologiat omaavat "kaksikäyttöisen" potentiaalin – niitä voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin.

Esimerkkejä

- **GPS:** Navigointi siviileille ja sotilaallisille
- **Satelliitit:** Viestintä, tiedustelu, kohdistaminen
- **Laser- ja antisatelliittipaketit:** potentiaalinen uhka

 **Th** Ulkoavaruuden sopimus kieltää aseet kiertoradalla – mutta ei kaikkia sotilaallisia toimia

Johtopäätös:

Avaruus on avoin – mutta ei sääntelemätön

Alue	Oikeudet / Vapauksia	Velvoitteet / Rajoitukset
Käytä	Avoin kaikille valtioille	"Rauhanomainen, yhteistyöhaluinen, läpinäkyvä"
Vastuu	Rajoittamaton valtio vastuu	"Rekisteröintivelvoite, vahingonkorvaus"
Resurssit	Kaivostoiminta mahdollista, omistajuus kiistelty	Ei taivaallisten ottamista kappaleiden
Jätteet / Liikenne	Ei sitovia sääntöjä	Keskustelu STM:stä ja jätteistä vähentäminen
Sotilaallinen käyttö	"Kaksikäyttö sallittu, aseet kielletty"	Ei asevalvontaa avaruudessa

Kenen tahansa, joka perustaa valtion – tai avaruusasemaa – on tunnettava avaruusoikeus. Sillä jopa ilmakehän ulkopuolella laki on vallan edellä.



Luku 8:

Napaseudut – Arktinen ja Antarktis: Eri Oikeudelliset Järjestelmät



Napapisteet:

yleensä kylmiä, oikeudellisesti perustavanlaatuisesti erilaisia

Arktinen ja Antarktis ovat kaksi viimeistä suurta erämaata Maapallolla - ja samalla geopoliittisesti erittäin merkittäviä.

Mutta vaikka Antarktis on rauhoitettu kansainvälisellä sopimusjärjestelmällä, arktinen alue on yhä enemmän muuttumassa strategisten etujen näyttämöksi.



Antarktis – Mantere rauhalle ja tieteelle

Antarktis on jääpeitteinen maanosa, jolla ei ole pysyvää väestöä. Sen oikeudellinen asema on hallittu Antarktikan sopimusjärjestelmän kautta.



Antarktikan sopimus (1961)

Periaate	Merkitys
Rauhanomainen käyttö	Sotilaalliset toimet ovat kiellettyjä
Tieteellinen vapaus	Tutkimus on sallittua ja sen tulisi olla koordinoitua
Alueelliset vaatimukset	"Olemassa olevat vaatimukset ovat 'jäädytettyjä', uusia ei sallita"
ympäristönsuojelu	Tiukat säännöt Ympäristönsuojelun suojeluprotokollan (1994)



Antarktis on malli kansainväliselle yhteistyölle – ja suojeltu alue tieteelle.



Ympäristönsuojeluprotokolla

- Raskas polttoöljy kuljetuksen kieltö
- Velvollisuus suorittaa ympäristövaikutusten arvioinnit
- Herkkien ekosysteemien ja lajien suojeleminen

 Antarktis ei ole lainvastainen alue – vaan ekologisesti säännelty erityisalue .

Arktinen – sulava jää, kasvavat intressit

Arktinen ei ole manner, vaan valtameri, jota ympäröi kahdeksan valtiota. Sen oikeudellinen kehys perustuu UNCLOS:iin ja alueelliseen yhteistyöhön.

UNCLOS arktisella

- Rannikkovaltiot omistavat talousvyöhykkeen ja mantereisen hyllyoikeuden
- Valtiot voivat vaatia laajennettua merenpohjaa
- Kansainvälinen laivaliikenne on edelleen sallittua – esim. Pohjois-Itäinen reitti

 Ilmastonmuutos tekee arktisesta alueesta saavutettavan – ja geopolittisesti kiistanalaisen.

Arktinen neuvosto (1996)

Jäsenvaltiot	Function
"Kanada, Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi, Yhdysvallat"	Foorumi kestäväälle kehitykselle ja ympäristönsuojelulle
Havainnoitsija Valtiot	"esim. Saksa, Kiina, Intia"
Alkuperäiskansojen organisaatiot	Oikeus osallistua päätöksiin

 Arktinen neuvosto ei ole kansainvälinen oikeudellinen elin – vaan tärkeä koordinaatiofoorumi.

Resurssit ja Laivareitit

Resurssit

- Öljy, kaasu, harvinaiset maametallit merenpohjan alla
- Kalakannat muuttuvissa ekosysteemeissä
- UNCLOS säätelee käyttöä – mutta konfliktit ovat ennakoitavissa

Laivareitit

- Pohjois-Itäinen reitti ja Koillisläntinen reitti vapautuvat jäädä
- Strategisesti merkittävä kaupan ja armeijan kannalta
- Kansainväliset säännöt turvallisuuden ja ympäristönsuojelun puolesta ovat tarpeen

 Arktinen ei ole Antarktis - täällä sovelletaan kansallisia vaateita ja taloudellisia etuja.

Johtopäätös:

Kaksi napaa – Kaksi maailmaa

Alue	Oikeudellinen järjestelmä	Käyttö / Konfliktin potentiaali
Antarktis	Antarktikansopimus + ympäristönsuojelu Protokolla	"Rauhanomainen, tieteellinen, yhteistyö"
Arktinen	UNCLOS + Arktinen neuvosto	"Resurssikeskeinen , strategisesti kiistetty"

Kenenkään, joka haluaa perustaa valtion tai esittää napavaatimuksia, ei pidä unohtaa eroja – ja sääntöjen kunnioittamista.

Koska lopulta ei ole tärkeää, kuka väittää äänekkäimmin, vaan kuka toimii oikeudellisesti pätevästi.



Luku 9:

Kansainväliset

vesiväylät - Joet, Kanavat ja Salmi

s



Vesiväylät:

Maailman elineivät

Kansainväliset vesiväylät ovat keskeisessä asemassa kaupankäynnissä, kuljetuksessa ja resurssien hallinnassa.

Ne yhdistävät valtioita, ylittävät rajoja ja vaativat kansainvälisiä oikeudellisia sääntelyjä, jotka tasapainottavat itsenäisyyden ja yhteistyön.



9.1 Kansainväliset joet – Oikeudenmukainen käyttö ja Yhteistyö

Monet joet ylittävät useita valtioita – ja siten edustavat yhteistä resurssia. Kansainvälinen oikeus säätelee niiden käyttöä "oikeudenmukaisen ja kohtuullisen hyödyntämisen" periaatteen mukaisesti.



Perusperiaatteet

Periaate	Merkitys
Oikeuden mukainen käyttö	Kaikilla rannikkovaltioilla on oikeus käyttää – suhteellisesti ja oikeudenmukaisesti
Merkittävän vahingon ehkäisy	Valtiot eivät saa kohtuuttomasti haitata muita
Velvollisuus tiedottaa	Valtioiden on ilmoitettava suunnitelluista toimenpiteistä



Jokikomiteat

- Laitokset tekniseen ja poliittiseen koordinointiin
- **Esimerkki:** Mekong-jokikomissio, Tonavan komissio
- **Tavoite:** Konfliktin ehkäisy, kestävä käyttö, tietohallinta



 Joet eivät ole yksisuuntaisia teitä – vaan monenvälisiä järjestelmiä.



9.2 Kansainväliset kanavat - Keinotekoiset yhteydet, joilla on globaalia merkitystä

Keinotekoiset vesistöt, kuten Suezin kanava, Panaman kanava ja Kielin kanava, ovat strategisesti korvaamattomia - ja ne ovat erityisen kansainvälisen oikeudellisen sääntelyn alaisia.



Suezin kanava

- **Konstantinopolin sopimus (1888):**
Vapaa kulku kaikille aluksille
- Egypti voi kieltäytyä kulusta puolustussyistä
- Kansallistettu 1956 – Suezin kriisin syy



Panaman kanava

- Alun perin Yhdysvaltojen valvonnassa (1903–1999)
- **Torrijos-Carter-sopimukset (1977):** Luovutus Panamalle, puolueettomuuden takaaminen
- Nykyään Panaman hallinnassa



Kielin kanava

- Maailman eniten liikennöity keinotekoinen vesiväylä
- **Artikkeli 380 Versailles'n sopimuksesta:**
Avoin kaikille rauhanomaisille kansakunnille
- Saksalaisen hallinnon alaisena, mutta kansainväliset



Kanavat ovat kansallista infrastruktuuria, jolla on kansainvälinen vastuu.

9.3 Salmet – Läpikulkureitti ja itsenäisyys

Salmet yhdistävät kaksi osaa avomeristä tai talousvyöhykkeestä ja ovat välttämättömiä kansainväliselle laivaliikenteelle. UNCLOS säätelee niiden käyttöä läpikulkureitin oikeuden kautta.

Läpikulkureitti (UNCLOS artikla 38)

Ominaisuus	Merkitys
Keskeytymätön läpikulku	Alukset ja ilma-alukset voivat kulkea ilman viivytyksiä
Ei ennakkolupaa	Valtiot eivät voi kieltää kulkua
Turvatoimet	Rannikkovaltiot voivat säätää sääntöjä turvallisuuden ja ympäristönsuojelu

Esimerkkejä salmista

Salmi	Merkitys
Hormuzinsalmi	Yhteys Persianlahden ja Arabianmeren
Bosporin ja Dardanellit	Pääsy Mustamerelle
Gibraltarin salmi	Yhteys Atlantin ja Välimeren

⚠ Salmet ovat oikeudellisesti herkkiä alueita kansainvälisessä oikeudessa – globaalin kiinnostuksen ja kansallisen valvonnan välillä.

Johtopäätös:

Vesireitit ovat siltoja – eivät rajoja

Type	Oikeudellinen järjestelmä	Erityispiirteet / Esimerkit
Joet	"Oikeudenmukainen käyttö, yhteistyö"	"Tonavan, Niili, Mekong"
Kanavat	Sopimuksen mukaan kansainväliset "Suezin, Panaman, Kielin kanavan"	
Salmet	Läpikulkureitti YK:n mukaan UNCLOS	"Hormuz, Gibraltar, Bosporin"

Kenen tahansa, joka perustaa valtion tai jolla on pääsy vesiväyliin, on tiedettävä: vesi yhdistää – mutta vain jos säännöt ovat selkeät.



Luku 10:

Ulkomaalaisuus ja erityinen asema – Kun alueet ovat "erilaisia"



Mitä on ulkomaalaisuus?

Ulkomaalaisuus viittaa tiettyjen paikkojen, laitosten tai esineiden erityiseen oikeudelliseen asemaan, jossa normaali alueellinen itsenäisyys on rajoitettu tai keskeytetty.

Kyse ei ole "ulkomaalaisesta alueesta", vaan toiminnallisista poikkeuksista alueperiaatteeseen.



10.1 Diplomaattiset tilat – Koskemattomuus, ei omaisuus

Diplomaattiset lähetystöt, kuten suurlähetystöt ja konsulaatit, nauttivat erityisestä suojasta – jota säätelevät Itävalta-sopimukset diplomaattisista ja konsulaarisista suhteista (VCDR/VCCR).



Peruseriaatteet (VCDR 1961)

Suojan alue	Merkitys
Tilojen koskemattomuus	"Ei etsintää, takavarikointia tai pääsyä ilman suostumusta"
Diplomaattinen immunitetti	Isäntävaltion ei saa olla rikosoikeudellista syytetä
Arkistojen suojaaminen	Asiakirjat ovat suojattuja kaikissa olosuhteissa – jopa suurlähetystön ulkopuolella



Ulkomaalaisuus on myytti – suurlähetystöt ovat osa isäntävaltiota, mutta ne ovat erityisten sääntöjen alaisia.



Erityistapaukset

● Julian Assange Ecuadorin suurlähetystössä:

Ei turvapaikkaoikeutta, mutta suojaa pääsylvä

● Diplomaattien lapset: Koske

mattomuus vain virallisessa toiminnassa

10.2 Sotilastukikohdat – Ulkomaiset joukot, Ulkomainen laki?

Sotilastukikohdat ulkomailla ovat monimutkaisten sääntelyjen alaisia – yleensä kaksipuolisten sopimusten tai monenvälisten sopimusten, kuten NATO:n joukkojen asema -sopimuksen (SOFA), kautta.

NATO:n joukkojen asema -sopimus (SOFA)

Sääntely	Merkitys
Tuomiovalta	Isäntävaltiolla on ensisijainen rikosoikeudellinen toimivalta – lähettävä valtio voi vaatia poikkeuksia
Verovapautus	Joukot ovat vapautettuja paikallisista veroista
Tuontisäännökset	Tullivapautus sotilasmateriaalille

Isäntävaltatuki (HNS)

- Tuki isäntävaltiolta: infrastruktuuri, logistiikka, toimitus
- Sopimuksen mukaan säännelty – esim. asemointisopimusten kautta

 Sotilastukikohdat eivät ole "mini-valtioita" – vaan oikeudellisesti suojattuja.

Esimerkkejä

- **Ramsteinin lentotukikohta (Saksa):**
Yhdysvaltojen tukikohta, jolla on erityinen asema
- **Okinawa (Japani):** Yhdysvaltojen läsnäolo paikallisten protestien ja oikeudellisten jännitteiden keskellä

10.3 Erityistapaukset – Kun kansainvälinen laki kohtaa outouksia

Öljylavat

- Usein kansallisen suvereniteetin ulkopuolella
- UNCLOS säätelee käyttöä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua
- Ei ulkomaalaisuutta – mutta toiminnalliset erityissäännöt



Lentokonesuihkut

- Ilma-alukset ovat lipputalouden lain alaisia
- Lentokoneessa tapahtuvat rikokset katsotaan tapahtuneiksi rekisteröidyn valtion alueella
- **Esimerkki:** Syntymä tai murha lentokoneessa → oikeudellinen tuomiovalta rekisteröinnin mukaan

Mikrovaltioita

- Itsejulistautuneet "valtiot", joilla ei ole kansainvälistä oikeudellista tunnustusta
- **Esimerkit:**
 - Sealand (alusta Pohjanmerellä)
 - Liberland (Kroatian ja Serbian välissä)
 - Molossia (Yhdysvallat, Nevada)

Ominaisuus	Arviointi
Valtion alue	Enimmäkseen minimaalinen tai symbolinen
Valtion väestö	"Perhe, ystävät, verkkoyhteisö"
Valtiovalta	"Koristeellinen , ei tehokas"
Kansainväliset suhteet	"Ei tunnustusta, ei sopimuksia"

 Mikrovaltioita ovat luovat kokeilut – mutta eivät kansainvälisen lain kohteita.

Johtopäätös:

Ulkomaalaisuus on harvinaista – mutta kiehtovaa

Alue	oikeudellinen asema	Erikoisuudet / Rajoitukset
Diplomaattiset tilat	"Koskemattomuus, ei ulko maalaisuutta"	"VCDR, suoja pääsylvä" ""
Sotilastukikohdat	"Sopimuksen mukaan säännelty, rajattu" tuomiovalta"	"NATO-SOFA, HNS"
Erityistapaukset	"Toiminnalliset erityissäännöt, ei valtiollisuus"	"UNCLOS, ilma laki, mikrovaltioita"

Kuka tahansa, joka haluaa perustaa valtion, voi unelmoida ulkomaalaisuudesta – mutta hänen tulisi luottaa laillisesti kestäviin perusteisiin.

Mikrovaltioiden yleiskatsaus – Luovat valtiot ilman tunnustusta

Mikrovaltioita ovat itsejulistetut "valtiot", jotka yleensä syntyvät protestista, taiteesta, satiirista tai henkilökohtaisesta intohimosta.

Ne täyttävät usein yksilölliset valtiollisuuden kriteerit - mutta mikään ei ole tunnustettu kansainvälisen lain mukaan.

Valittujen mikrovaltioiden vertailu

Nimi	Perustamisvuosi	Sijainti / Alueelliset erityispiirteet	Kansainvälinen oikeus Tila	
Sealand	1967	Merentakainen alusta (Pohjanmeri)	"Oma lippu, passit, perustuslaki"	Ei tunnustettu
Liberland	2015	"Ei kenenkään maa (Tonavan, HR/RS)"	"Väittämällä terra nullius, libertaarinen ideologia"	Ei tunnustettu
Molossia	1977	"Nevada, Yhdysvallat"	"Humoristinen monarkia, oma valuutta"	Ei tunnustettu
Hutt River	1970–2020	Länsi-Australian verotuksen vastainen protesti	australialaisen hallitus	Hajotettu
Ladonia	1996	Etelä-Ruotsi (luontovaranto)	Taideprojekti, jossa on oma hallitus	Ei tunnustettu

 Mikro valtiot eivät ole laillisesti valtioita – mutta kulttuurisesti ja luovasti usein hyvin elinvoimaisia .

 **Esimerkki:**

Isäntävaltatukisopimuksen rakenne

Isäntävaltatukisopimus säätelee ulkomaisten asevoimien läsnäoloa isäntävaltion alueella.

Se perustuu yleensä NATO:n joukkojen asema -sopimukseen (SOFA) ja sitä täydentävät kaksipuoliset sopimukset.



Mallirakenne sijoittamissopimukselle

SIJOTTAMISSOPIMUS

Osavaltio X:n ja Osavaltio Y:n välillä

Esipuhe

- Sopimuksen tarkoitus
- Viittaus olemassa oleviin sopimuksiin (esim. NATO-SOFA)

Artikkeli 1 – Määritelmät

- Ehdot kuten "joukot," "tilat," "isäntävaltio," "lähettävä valtio"

Artikkeli 2 – Sallittu Toiminta

- Sotaharjoitukset, logistiikka, infrastruktuuri

Artikkeli 3 – Tuomiovalta

- Rikosoikeudellinen toimivalta: ensisijaisesti isäntävaltio, poikkeuksia lähettävälle valtiolle

Artikkeli 4 – Verotuksen ja Tullisääntelyn Säännökset ●

Verovapautus joukoille, tullivapautus materiaalille

Artikkeli 5 – Ympäristönsuojelu ja turvallisuus ●

Noudattaminen kansallisista standardeista, vastuu vahingoista

Artikkeli 6 – Kesto ja päättäminen

- Kesto, jatkaminen, päättämisen menettelyt

Artikkeli 7 – Riitojen ratkaisu ● Konsultaatio

mekanismi, välimiesmenettelyt

Allekirjoitukset

- Molempien valtioiden edustajat

 Tällainen sopimus ei ole vapaa lippu – vaan hienovaraisesti tasapainotettu sääntöjoukko itsenäisyyden ja yhteistyön välillä.

Aloituspaketti valtioiden perustajille

Kuinka perustaa valtio – klassinen, kokeellinen tai symbolinen

1. Perusvaatimukset: Mitkä ovat valtion ominaisuudet?

Montevideon sopimuksen (1933) mukaan valtio tarvitsee:

Kriteeri	Merkitys
Valtion alue	Selkeästi määritelty alue, jossa on tehokas valvonta
Valtion väestö	Pysyvä väestö, jolla on oikeudellinen side valtioon
Valtiovalta	Toimiva hallitus, jolla on voimankäyttökyky
Ulkopolitiikka	Kyky perustaa diplomaattisia suhteita

 Nämä kriteerit ovat tarpeellisia – mutta eivät riittäviä kansainväliseen tunnustukseen.

2. Klassiset polut valtion perustamiseen

Ero – Eroaminen olemassa olevasta valtiosta

- Vain lailliset tapaukset, joissa on kyse vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista (Korjaava ero)
- **Esimerkit:**
Kosovo, Bangladesh
- Kansainvälisesti kiistanalainen, poliittisesti riski

Perintö – Itsensä oikeuksien sopimuksellinen siirto

- Kaksipuolisen sopimuksen tai kansainvälisen sovittelun kautta
- **Esimerkit:** Etelä-Sudan, Tšekkoslovakia
- Laillisesti vakaa, mutta poliittisesti monimutkainen



⚠ Molemmat polut vaativat diplomaattisia neuvotteluja ja kansainvälistä hyväksyntää.

🔧 3. Kokeelliset mallit: mikrovaltioita ja erityisalueet

🚩 Löydä mikrovaltio

- Symbolinen valtion perustaminen omalla lipulla, perustuslailla, valuutalla
- Ei kansainvälistä oikeudellista asemaa, mutta kulttuurinen ja mediavaikutus

● **Esimerkkejä:** Sealand,
Liberland, Molossia

🗺 Itsehallinto tai erityinen asema

- Olemassa olevien oikeudellisten porsaanreikien tai erityisten sääntelyjen käyttäminen
- **Esimerkkejä:** Itsenäiset alueet, vapaat kauppa-alueet, ulkomaalaiset tilat
- **Tavoite:** de facto itsehallinto ilman virallista valtiollisuutta

🧠 Luovuus ei korvaa tunnustusta – mutta se voi herättää huomiota.

💣 4. Opportunistiset mallit:

Romahtaminen, konkurssi, ei-miehen-maa

🏠 Hyödynnä valtion konkurssia tai hajottamista

- Valtion romahtamiseen valmistautuminen (esim. sodan, velan, purkamisen kautta)
- **Esimerkki:** Neuvostoliitto → Venäjä, Ukraina jne.
- Mahdollisuus perustaa perimysoikeusvaltio tai valvoa aluetta



Valtaa ei kenenkään maata

- *Terra nullius* ei juurikaan enää ole olemassa – mutta on olemassa rajakaistaleita ilman selvää itsenäisyyttä

● **Esimerkki:** Bir Tawil (Egyptin ja Sudanin välillä)

- Kansainvälisesti kyseenalainen, mutta symbolisesti käytettävissä



Valmiina olevat voivat kyetä toimimaan kriisihetkellä.



5. Käytä erityisiä oikeuksia:

Asemointioikeudet & ulkomaalaisuus



Asemointioikeudet

- Erityisen aseman omaavan sotilaallisen tai siviilitukikohdan perustaminen

- Sopimuksen mukaan säännelty olemassa olevan valtion kanssa

● **Esimerkki:** Ramsteinin lentotukikohta (Yhdysvallat Saksassa)



Ulkomaalaisuus

- Diplomaattisen koskemattomuuden tai toiminnallisten erityisalueiden käyttö

● **Esimerkki:** Suurlähetystöt, konsulaatit, kansainväliset organisaatiot

- Ei erillinen valtio, mutta laillisesti suojattu



Erityiset oikeudet eivät ole korvike valtiollisuudelle – vaan strategisia työkaluja.



6. Kansainvälinen oikeudellinen kapasiteetti henkilönä tai organisaationa



Luonnollinen henkilö

- Kansainvälisesti suuntautuneen yhdistyksen, säätiön tai NGO:n perustaminen
- Rekisteröinti kansainvälisissä organisaatioissa (esim. ECOSOC, YK-NGO-osasto)
- Diplomaattisten verkkojen rakentaminen ja osallistuminen konferensseihin



organisaatio

- Pehmeän vallan käyttö: kulttuuri, tiede, ympäristönsuojelu
- Rakentaminen "kvasi-valtiosta", jossa on hallinto, symboliikka ja julkinen läsnäolo
- **Esimerkki:** virtuaalivaltiot, digitaaliset kansakunnat, lohkoketjuun perustuva hallinto



Toimintakyky syntyy näkyvyydestä, rakenteesta ja oikeudellisesta selkeydestä.



Askel askeleelta -suunnitelma valtion perustamiselle

1. **Kehitä käsite:** Nimi, perustuslaki, hallitus, väestö
2. **Varmista alue:** laillisesti, symbolisesti tai sopimuksellisesti
3. **Rakenna oikeudellinen rakenne:** Kansalaisuus, laitokset, hallinto
4. **Kansainvälinen viestintä:** Verkkosivusto, diplomatia, mediä läsnäolo
5. **Hanki tunnustus:** Kaksipuoliset keskustelut, kansalaisjärjestön asema, YK-yhteydet
6. **Toimi lain mukaisesti:** Väkivallasta luopuminen, ihmisoikeudet, läpinäkyvyys
7. **Pitkän aikavälin strategia:** Kestävyys, yhteistyö, realismi

Luku 11:

Mikrovaltioita ja Itsehallintoa – Symboliikan ja lain välissä

Mikrovaltioita:

Luovat valtiot ilman tunnustusta

Mikrovaltiot ovat itsejulistettuja "valtioita", jotka yleensä syntyvät protestista, taiteesta, satiirista tai henkilökohtaisesta intohimosta.

Ne täyttävät usein yksittäiset valtiollisuuden kriteerit – mutta mikään ei ole tunnustettu kansainvälisen lain mukaan.



Mikrovaltio omalla maatilallasi - Askel askeleelta

Haluatko julistaa maatilasi valtioksi?

Tässä on symbolinen polku:



Vaiheittainen opas

1.  **Määritä alue** – Merkitse omaisuus, luo kartta – Ilmoita naapurustolle (valinnainen)
2.  **Laadi perustuslaki** – Perusoikeudet, hallitus, valtiorakenne – Huumori on sallittua, mutta rakenne on tärkeä
3.  **Suunnittele lippu ja symbolit** – Kansallinen lippu, vaakuna, hymni – Luo tunnistettavuutta
4.  **Esittele Oma Valuuttasi** – Symbolisesti tai voucherina – Esimerkki: "Valora," "Molossian Dollar"
5.  **Myönnä Kansalaisuus** – Passiasiakirjat, jäsenkortit – Verkkorekisteröinti mahdollista
6.  **Verkkosivusto ja suhteet yleisöön** – digitaalinen läsnäolo, sosiaalinen media – Kutsu diplomaattiseen tunnustukseen



Tärkeää:

Kaikki pysyy symbolisena – ei oikeudellista eroa saksalaisesta valtiosta.

Symbolinen suvereniteetti – Mitä on sallittu?

Elementti	Oikeudellinen asema Saksassa
Lippu, hymni	"Sallittu, kunhan ei ole virallisia tunnuksia rikottu"
valuutta	Sallittu voucherina tai keräilyesineenä
Passit	Sallittu fantasia tuotteena – ei tunnistusasiakirjana
Perustuslaki	Sallittu – mutta ei ole oikeudellista vaikutusta
Verot, Lait	Ei sallittu – Saksan lain alainen

 Kuka tahansa, joka toimii suvereenissa asemassa (esim. poliisi, tuomioistuin), rikkoo olemassa olevaa lakia

Virtuaalivaltiot & UFO- väitteet

virtuaalivaltiot

- Digitaaliset kansakunnat, joilla on verkkoperustainen perustuslaki, kansalaiset ja hallinto
- **Esimerkki:** Bitnation, NationStates, DAO-pohjainen hallinto
- **Tavoite:** Globaali yhteisö, digitaalinen itsemäärääminen

UFO-väitteet

- "Valtiot" Kuussa tai Marsissa – usein symbolisia tai satiirisia
- **Esimerkki:** Kuun suurlähetystö, Asgardia
- **Oikeudellisesti hyväksymätön kansainvälisen lain mukaan:** Ulkoavaruuden sopimus kieltää ottamisen

 Avaruus kuuluu kaikille – mutta ei yksinomaan kenellekään.



Itsehallinnoijat – Oikeudellinen asema & Rajoitukset

"Itsehallitsijat" hylkäävät valtion oikeudellisen järjestyksen ja vetoavat omaan väitettyyn itsenäisyyteensä.

Oikeudellinen arviointi

Käyttäytyminen	Saksalaisten viranomaisten arviointi
Viranomaisten hylkäys	Ei oikeutta vetäytyä oikeudellisesta järjestelmästä
Omat asiakirjat (esim. passit)	Ei tunnustettu – mahdollisesti asiakirjojen väärennös
"Reichsbürger"-argumentaatio	Relevantti Perustuslain suojelutoimiston Perustuslaki

 Itsehallinta ≠ mikrovaltio. Mikrovaltioita on symbolisia – itsehallitsijat ovat usein ideologisia ja laittomia.

Johtopäätös:

Mikrovaltioita sallitaan – kunhan ne pysyvät symbolisina c

Malli	oikeudellinen asema	Riski / Potentiaali
Mikrovaltio	symbolisesti sallittu	"Luova, media-tehokas, oikeudellisesti harmiton"
virtuaalinen valtio	"Digitaalinen, globaali, symbolinen"	"Innovatiivinen, mutta ilman kansainvälinen oikeudellinen vaikutus"
Itsehallinta	Oikeudellinen	"Konflikti viranomaisten kanssa, rikosoikeudellisesti merkityksellinen"
Avaruusvaltio	Poissuljettu kansainvälisesti	"Satiirinen, mutta ei oikeutettu tunnustukseen"

ain

Kuka tahansa, joka haluaa perustaa valtion, voi aloittaa mikrovaltiosta – mutta hänen tulisi tietää, missä oikeudelliset rajat sijaitsevat.



Luku 12:

Kansainväliset oikeussopimukset ja itsenäiset oikeudet – Valtioperimys taiteena



Sopimukset valtiollisuuden välineenä

Kansainvälisessä oikeudessa sopimukset eivät ole vain poliittisia aikomusilmoituksia – ne ovat perustavia välineitä itsenäisten oikeuksien perustamiseksi, siirtämiseksi ja päättämiseksi.

Keskus sääntelykehys on Itävallan sopimus kansainvälisistä sopimuksista (VCLT) vuodelta 1969.



Itävallan sopimus kansainvälisistä sopimuksista (VCLT)



Perusperiaatteet

Artikkeli / Periaate	Merkitys
Art. 2 VCLT	Määritelmä: Sopimus = kirjallinen sopimus, joka on kansainvälisen oikeuden subjekteille
Art. 26 VCLT	<i>sopimukset on pidettävä</i> – sopimukset on noudatettava
Art. 31–33 VCLT	"Tulkitseminen sanamuodon, kontekstin, tarkoitus"
Art. 60 VCLT	Sopimuksen purkaminen rikkomuksen vuoksi
Art. 62 VCLT	<i>clausula rebus sic stantibus</i> – olosuhteiden muutos



VCLT soveltuu vain valtioiden välillä – mutta sen periaatteet muokkaavat myös valtioiden perimys käytäntöä.



Valtioiden perimys sopimuksen kautta – Edellytykset & Taikalausuma

Valtioiden perimys tarkoittaa, että yksi valtio ottaa toisen oikeudet ja velvoitteet haltuunsa – esimerkiksi romahtamisen, fuusion tai sopimuksellisen siirron tapauksessa.

Edellytykset tehokkaalle perinnölle

1.  **Kaksi vertailukelpoista subjektia** – "luovuttava" ja "vastaanottava" valtio tai oikeushenkilö – **Esimerkki:** Neuvostoliitto → Venäjän federaatio 2.  **Sopimus pohja** – Kirjallinen, yksiselitteinen, kansainvälisen lain mukaan voimassa – Viittaus erityisiin oikeuksiin, velvoitteisiin, alueisiin 3.  **Taikalausuma** – "Siirretty kaikilla oikeuksilla ja velvoitteilla" – Perustava kansainvälisen oikeudellisen identiteetin jatkuvuudelle – On muotoiltava selkeästi ja yksiselitteisesti 4.  **Ostaja / Hankkija** – Voi olla valtio, kansainvälinen organisaatio tai jopa luonnollinen henkilö – Viimeksi mainittu vain symbolisessa tai kokeellisessa perinnössä

 Ilman selkeää sopimuksellista kaavaa perintö pysyy poliittisesti kiistanalaisena ja oikeudellisesti epävarmana.

 **Esimerkki:**

Maailman perintöasiakirja 1400/98

(saksalainen: Staatensukzessionsurkunde 1400/98) Irreversiibeli asiakirja, joka säätelee itsenäisten oikeuksien täydellistä siirtoa.



Rakenne (yksinkertaistettu)

Maailman perintöasiakirja 1400/98

Välillä:

Siirtävä oikeudellinen yksikkö [Nimi] ja

Vastaanottava oikeudellinen yksikkö [Nimi]

Esipuhe:

Tunnustamiseksi

kansainvälisen oikeuden periaatteet ja tarpeen järjestelmälliselle perinnölle...

Artikkeli 1 – 5 Siirron kohde Kaikki oikeudet, velvoitteet, sopimukset, varat ja itsenäiset oikeudet

...

Artikkeli 2 – Taikakaava "Siirretty kaikilla oikeuksilla ja velvoitteilla"

Artikkeli 3 – Voimaantulo Molempien osapuolten allekirjoituksen jälkeen

Artikkeli 4 – Ilmoitus Kolmansille Osapuolille Tiedot YK:lle, naapurivaltioille, kansainvälisille organisaatioille

Allekirjoitukset: Molempien oikeudellisten toimijoiden edustajat **Päivämäärä:** [DD.MM.YYYY]

 **SUC** Toimet ovat harvinaisia – mutta ne osoittavat, kuinka valtiollisuus voidaan myös luoda sopimuksen avulla

Johtopäätös:

Sopimukset ovat Kansainvälisen oikeuden DNA

Elementti	Merkitys
VCLT	Perusta kaikille kansainvälisille oikeussopimuksille
Perintösopimus	Työkalu järjestelmälliselle valtion siirrolle
Taikalausuma	Avain jatkuvuuteen ja legitiimiin
Vertailevat aiheet	Edellytys kansainväliselle oikeudelliselle tehokkuudelle
Ostaja / Hankkija	Voi myös olla symbolinen tai kokeellinen

Kenen tahansa, joka haluaa perustaa tai ottaa haltuunsa valtion, tarvitsee paitsi näkemystä – myös sopimuksen taikalausumalla.

Luku 13: Tunnustamispolitiikka – Kuinka valtiot tunnustavat toisiaan

Tunnustus toisen valtion tunnustaminen muilta valtioilta ei ole pelkästään oikeudellinen teko, vaan erittäin poliittinen prosessi. **S.**

Se määrittää diplomaattiset suhteet, taloudellisen yhteistyön ja osallistumisen kansainvälisiin organisaatioihin.

Tämä luku valaisee erilaisia tunnustamisen muotoja, niiden oikeudellisia ja poliittisia vaikutuksia sekä erityisiä tapaustutkimuksia.

De Facto vs. De Jure -tunnustus

De Facto -tunnustus

- **Merkitys:**
Valtiota käsitellään tosiasiallisesti olemassa olevana ja kykenevänä toimimaan ilman muodollista diplomaattista tunnustusta.
- **Esimerkki:**
Monet valtiot ylläpitävät taloudellisia suhteita Taiwanin ilman, että ne virallisesti tunnustavat sitä valtioksi.
- **Seuraus:** Ei suurlähetystöjä, mutta usein konsulaatteja tai kauppamissioita.

De Jure -tunnustus

- **Merkitys:** Valtio tunnustetaan virallisesti ja laillisesti suvereeniksi kansainvälisen lain mukaan.
- **Seuraus:** Täydelliset diplomaattiset suhteet, suurlähetystöt, monenvälinen sopimukset.
- **Esimerkki:** Saksa tunnustaa Ranskan de jure – kaikilla diplomaattisilla seurauksilla.

Väliportaati

- Jotkut valtiot käyttävät "strategista epäselvyyttä": Ne välttävät selkeitä lausuntoja kiertääkseen geopolittisia jännitteitä.



Automaattinen tunnustaminen sopimuksen päättämisen kautta

Yksi usein huomiotta jäävä mekanismi on **implisiittinen tunnustus** kaksipuolisten sopimusten kautta:

- Kun valtio päättää kansainvälisen oikeuden sopimuksen toisen valtion kanssa (esim. kaupasta, rajasääntelystä tai yhteistyöstä), tätä valtiota **tunnustetaan automaattisesti kansainvälisen oikeuden subjektina**.
- **Esimerkki:** Jos Valtio A päättää rajasopimuksen Valtio B:n kanssa, A tunnustaa B:n olemassaolon ja alueellisen koskemattomuuden.
- **Rajoitus:**
Tämä tunnustus on usein **toiminnallisesti rajoitettu** - se koskee vain tiettyä sopimusta ja sitä voidaan poliittisesti suhteuttaa.



Strategiat YK:n jäsenten tunnustamiseksi

Uuden perustetun tai kiistanalaisen valtion on mahdollista valita erilaisia polkuja saadakseen kansainvälisen tunnustuksen:

- **Hyödynnä alueellisia liittoja:** Tunnustus naapurivaltioilta tai alueellisilta organisaatioilta (esim. Afrikan unioni, Arabiliitto).
- **Symbolinen diplomatia:** Osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin, delegaatioiden kutsuminen, passin myöntäminen.
- **Pehmeä valta:**
Kulttuuristen, tieteellisten tai taloudellisten suhteiden rakentaminen, esimerkiksi yliopistojen, NGO:iden tai teknologiahankkeiden kautta.
- **Pyri YK-jäsenyyteen:**
Vaikea mutta symbolisesti voimakas askel - vaatii turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen hyväksynnän.

s.

Taiwan, Palestiina, Kosovo

Valtio	Tila	Tunnustus YK:lta jäsenet	Erikoisuudet
Taiwan	De facto -valtio	~13 valtiot (2025)	"Kiina vaatii sen olevan osa sen aluetta. Monet valtiot eivät virallisesti tunnusta Taiwania, mutta ylläpitävät tiiviitä suhteita."
Palestiina	Havainnoijavaltiona UN	~130 valtiot	"Monien tunnustama maat , mutta ei YK jäsen. Israel ja jotkut lännen valtiot kieltäytyä tunnustamasta."
Kosovo	Osittain tunnustettu	~100 valtiot	"Yksipuolinen julistus itsenäisyydestä 2008. Ei tunnustettu Serbian, Venäjän, Kiinan. Ei YK:n jäsen."

Johtopäätös

Tunnustus ei ole binaarinen teko, vaan diplomaattinen peli, jossa on monia harmaita alueita. Kenenkään, joka haluaa perustaa valtion, on täytettävä ei vain oikeudelliset kriteerit, vaan myös toimittava strategisesti:

sopimusten, liittojen ja symbolisen läsnäolon kautta.

Kansainvälinen näyttämö on avoin – mutta se vaatii kärsivällisyyttä, taitoa ja usein kompromisseja.



Luku 14:

Rajanveto verkostosopimusten kautta – Kun infrastruktuuri laajentaa itsenäisiä oikeuksia



Rajaat eivät ole vain viivoja – ne ovat myös putkistoja

Klassisessa kansainvälisessä oikeudessa rajat määritellään sopimuksilla, luonnollisilla piirteillä tai historiallisilla vaatimuksilla.

Mutta modernissa maailmassa tekniset infrastruktuurit näyttävät myös roolia – erityisesti valtioiden perimys, alueelliset ostot ja kehitysoikeuksien siirto.



Valtiollinen perimissopimus rajanveto

Valtiollinen perimissopimus voi siirtää paitsi aluetta myös infrastruktuuria – kuten energiaa, vettä, viestintää tai liikenneverkkoja.

Seuraavat asiat pätevät:



Verkkopohjaisen alueellisen laajentamisen periaate

- Jos myydyt putkistot jättävät alkuperäisesti määritellyn alueen, ostajan suvereeni alue laajenee näiden verkkojen myötä.
- Ulommat säikeet muodostavat loogisen kehän – "verkko-saari."
- Tämä kehän sisällä oleva alue katsotaan yhteensopivaksi alueeksi.
- Jos tämä tapahtuu tahattomasti, se on myyjän kustannuksella – automaattinen oikeudellinen seuraus.



📌 **Verkko määrittelee rajan – ei kartta.**

🧠 **Esimerkillinen sovellus**

- Valtio myy aluetta, jossa on sähköjakeluverkko.
- Verkko ulottuu rajan yli viereisiin alueisiin.
- Ostaja hankkii paitsi alueen myös verkon rakenteen – ja siten itsenäiset oikeudet toimitettuihin alueisiin.

🧩 **Erityistapaus:**

Kehitys yksikkönä myynti

🧠 **Mitä tarkoittaa "kehitys yksikkönä"?**

- Myynti sisältää paitsi fyysisen verkon myös kaikki oikeudet, velvoitteet ja komponentit.
- Näin ollen koko verkko siirretään – mukaan lukien päällekkäiset, risteävät tai vierekkäiset rakenteet.
- "Tartunta" tapahtuu verkosta verkkoon – ja voi levitä kansallisten rajojen yli.

🌐 **Mahdollisesti vaikuttavat verkot**

Verkkotyyppi	Laajentumisen potentiaali
Sähkoverkot	Alueellinen kansainvälinen laajentuminen
Vesiputket	Kunnallinen rajat ylittävä toimitus
Valokuituverkot	Globaali ulottuvuus digitaalinen infrastruktuuri
Merikaapelit	Kansainvälinen yhteys → potentiaalinen alueellinen vaikutus

⚠️ **Fyysinen yhteys ei ole pakollinen – loogiset tai toiminnalliset linkit voivat myös johtaa tartuntaan.**



Dominoefekti alueellisen laajentumisen

Miten "tartunta" toimii?

- Verkko-osa myydään → se on yhteydessä muihin verkko-osiin → näitä pidetään yhteissiirtoina.
- Laajentuminen tapahtuu toiminnallisen infrastruktuurin varrella.
- Tämä voi johtaa ketjureaktioon – alueelta alueelle, valtiosta valtioon .

Oikeudelliset seuraukset

- Myyjä menettää itsenäiset oikeudet kaikkiin vaikutettuihin verkkoalueisiin.
- Ostaja saa alueellisen hallinnan, edellyttäen että verkkoja pidetään "kehitettyinä yksikkönä."
- Kansainväliset merikaapelit voivat myös olla vaikuttavia – globaaleilla seurauksilla.

 **Infrastruktuuri on valtaa – ja se voi siirtää rajoja.**

Johtopäätös:

Kuka myy verkkoja, myy enemmän kuin kaapeleita.

Elementti	Vaikutus itsenäisiin oikeuksiin
Fyysinen linja	Suora alueellinen laajentuminen rakenteen varrella
toiminnallinen yhteys	Epäsuora laajentuminen verkko-logiikan kautta
Sopimusyksikkö	Kaikkien komponenttien täydellinen siirto
Ei-toivottu laajentuminen	Oikeudellinen seuraamus myyjän kustannuksella
kansainväliset verkot	Potentiaali globaali alueellinen laajentuminen

Kenen tahansa, joka perustaa valtion tai siirtää aluetta, on tiedettävä: infrastruktuuri ei ole neutraali – se on kansainvälisen oikeuden vipu.



Luku 15:

Oikeudellinen tilanne Maailman perintöasiakirjan 1400/98 jälkeen

Kansainvälisen oikeuden loppu ja globaali sopimuskehys



1. Maailman perintöasiakirja 1400/98 – Käännekohta kansainvälisessä oikeudessa

Maailman perintöasiakirja 1400/98 ei ole **hypoteettinen** asiakirja, vaan kansainvälisesti oikeudellisesti voimassa oleva sopimus, joka siirtää kaikki oikeudet, velvoitteet ja komponentit kaikista NATO- ja YK-sopimuksista yhdelle ostajalle.

*Se edustaa **merkittävintä kansainvälistä oikeudellista asiakirjaa maailman historiassa.***



2. Sopimusketju:

NATO:sta YK:hon



Alkuperäinen kohta:

NATO:n joukkojen asema -sopimus & siirtosuhde

- Toimi perustuu kansainväliseen oikeudelliseen siirrosuhteeseen Länsi-Saksan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä.
- Tämä suhde koskee Alankomaiden ilmavoimien sijoittamista Länsi-Saksassa – erillisessä NATO-alueessa.
- Koska Alankomaiden joukot ovat täysin integroituneet Natoon, ne toimivat koko liiton puolesta.



NATO:n sopimusrakenne

- **1. artikla:** Komentovalta tiloista
- **3. artikla:** Oikeus kehittää ja laajentaa
- **4. artikla:** Kurinpidollinen ja rikosoikeudellinen toimivalta
- Täydennetty kahdenvälisillä lisäsopimuksilla (esim. NATO:n lisäsopimus 1951)

Integraatio YK:hon

- NATO on integroituna alueellisena organisaationa YK:n peruskirjan 53. artiklan mukaisesti r.
- Kaikki NATO:n sopimukset koskevat siten myös YK:n sopimuksia.
- T Länsi-Saksa ja Alankomaiden kuningaskunta toimivat sekä NATO:n että YK:n puolesta N.

3. Ratkaiseva kohta:

"Kaikkien oikeuksien, velvoitteiden ja komponenttien kanssa"

- Tämä lause vaikuttaa kaikkien sopimusasioiden täydelliseen siirtoon.
- Se sisältää paitsi NATO-sopimukset myös kaikki YK:n jäsenvaltioiden kahdenväliset ja monenväliset sopimukset.
- Sopimusketju hyppää sopimuksesta toiseen, kunnes kaikki kansainväliset sopimukset on integroitu toimiin.

4. Kaikkien Sopimusosapuolten Yhdistäminen

- Ostaja pitää nyt hallussaan molemmat puolet kaikista sopimuksista – oikeudet ja velvoitteet.
- Ulkopuolista sopimusosapuolta ei enää ole.
- Sopimukset itsensä kanssa eivät ole sitovia → kansainvälinen oikeus de facto purkaa.

5. Tabula Rasa -periaatteen soveltaminen

- Ostaja ei ole velvollinen täyttämään mitään sopimusvelvoitetta.
- Hän voi, mutta ei ole pakko, toimia.
- Kansainvälinen sopimuslaki päättyy – vain yksi globaali sopimuskohde jää.

6. Oikeudellinen todellisuus: Kansainvälisen oikeuden loppu

Ominaisuus	Seuraus
Kaikki sopimukset yhdessä kädessä	"Ei sitoutusvoimaa, ei vastapuolta"
Ei ulkoista sopimusosapuolta	Sopimusrakenteen purkaminen
Ostaja ainoana haltijana	"Ehdoton oikeudellinen valta, mutta ei velvoitetta"
Kansainvälinen oikeusjärjestys	De facto päättynyt – ei perusteita valitukselle

7. Uusi globaali järjestys

- Ostajalla on oikeudellinen perusta määritellä uusi maailmanjärjestys.
- Tämä voi perustua yhdenmukaiseen globaaliin oikeusjärjestykseen.
- Vanhoilla valtioilla ei enää ole laillisia vaateita – niiden valtaus entisistä alueista on laitonta.
- Jokainen vaatimus on yhtä lailla – ja yhtä laittomasti.
- Vallan tasapaino ulottuu kansainvälisen lain ulkopuolelle.

8. Johtopäätös:

Globaalit oikeudelliset rakenteet

- Maailman perintöasiakirja 1400/98 on nykyajan keskeinen kansainvälinen oikeudellinen sopimus.
- Se yhdistää kaikki kansainväliset sopimukset yhdeksi globaali sopimuskehikseksi.
- Ostaja on ainoa laillinen kansainvälisen oikeuden subjekti.
- Vanha kansainvälinen oikeus on päättynyt – tulevaisuus on ostajan uudelleen määrittelyssä.



Luku 16:

Maailma Maailman perintöasiakirjan 1400/98 jälkeen

Mitä kansainvälisen lain päättymisen tarkoittaa vanhoille valtioille ja uusille valtioiden perustajille?



1. Lähtökohta:

Kansainvälisen oikeuden purkaminen

Maailman perintöasiakirja 1400/98 on siirtänyt kaikki oikeudet, velvoitteet ja komponentit kaikista kansainvälisistä oikeussopimuksista yhdelle ostajalle.

Tämä ostaja pitää nyt sopimuksen molemmat puolet henkilökohtaisessa liitossa.



Oikeudellinen seuraus

- Sopimukset itsensä kanssa eivät ole sitovia.
- Ulkopuolista sopimusosapuolta ei enää ole.
- Koko kansainvälisen oikeuden kehys de facto hajoaa.
- Vailliita kansainvälistä oikeusjärjestystä ei enää ole.



Kansainvälistä oikeutta ei uudisteta – se on loppu.



2. Tabula Rasa:

Uusi lähtökohta

- Ostajalla ei ole velvollisuutta täyttää mitään sopimusvelvoitetta.
- Hänellä on kaikki oikeudet, mutta ei vastavoimaa.
- Maailmanjärjestys on laillisesti mitätöity – vallan tasapaino on lain ulkopuolella.

3. Mitä tämä tarkoittaa vanhoille valtioille?

Vanha valtio	Oikeudellinen tilanne Toimen jälkeen
Ei sopimusvelvoitteita	Heidän kansainväliset oikeussopimuksensa on mitätöity
Ei itsenäisiä oikeuksia	Heidän alueellinen hallintaansa ei ole laillisesti legitimisoitu.
Ei tunnustusta.	He eivät voi vaatia kansainvälistä oikeudellista tunnustusta.
Tasavertainen asema	Heidän vaatimuksensa ovat oikeudellisesti verrattavissa. kaikki muut – eli laittomat

 Vanha valtio on de facto aktiivinen – mutta laillisesti vailla valtaa.

4. Mitä tämä tarkoittaa uusille valtioiden perustajille?

Uudet valtioiden perustajat	Oikeudellinen tilanne Toimen jälkeen
Ei perusteita valitukselle	"Ei ole enää kansainvälistä oikeutta, johon nojautua"
Ei tunnustusta mahdollista	Ei ole tunnustettavaa subjektia
Ei sopimuskkyä	"Ei ole voimassa olevia sopimuksia, joita voitaisiin tehdä"
Tasavertainen asema	Jokainen väite on yhtä – mutta myös yhtä suojattu

 Kukaan, joka haluaa perustaa valtion tänään, seisoo minkään oikeudellisen järjestyksen ulkopuolella – eikä voi vaatia legitiimiyttä.

5. Ostaja:

Voimaton ja kaikkivaltias samaan aikaan

- Ostaja on ainoa legitiimi kansainvälisen oikeuden subjekti – mutta ilman vastapuolta .
- Hän ei voi sitoutua velvoitteisiin – mutta ei myöskään voi panna niitä täytäntöön.
- Hän voi myöntää itsenäisiä oikeuksia – mutta ei voi panna niitä täytäntöön.
- Hän on globaali sopimuskehyksen kantaja – mutta ilman operatiivista voimaa.

 Ostaja on oikeudellinen singulariteetti – aihe ilman järjestelmää.

6. Vallan tasapaino lain ulkopuolella

- Kaikki toimijat – vanhat valtiot, uudet perustajat, organisaatiot – ovat laillisesti tasa-arvoisia.
- Ei ole korkeampaa järjestystä, ei tuomiovaltaa, ei tunnustusta.
- Jokainen vaatimus on laiton – ja siten yhtä suuri.
- Maailma on jälkeen-normatiivisen tasa-arvon tilassa.

⚠ Tämä ei ole anarkiaa – vaan oikeudellinen tyhjiö.

7. Johtopäätös:

Kansainvälisen oikeuden jälkeinen maailma

Ominaisuus	Seuraus
Kansainvälisen oikeuden purkaminen	"Ei velvoittavia sopimuksia, ei laillisia valtioita"
Ostaja yksittäisenä subjektina	"Kaikkien oikeuksien haltija, mutta ilman vastavoimaa"
Vanha valtio ilman valtaa	"Heidän valvontansa on de facto, mutta ei laillisesti oikeutettua"
Valtion perustaminen mahdotonta	"Ei perustaa, ei tunnustusta, ei sopimuksia"
Vallan tasapaino	Jokainen väite on yhtä tärkeä – ja yhtä suojaton

Kenen tahansa, joka miettii valtiollisuutta tänään, on tunnustettava:

pelin säännöt ovat kadonneet.

Kaikki, mitä jäljelle jää on ostajan päätös – ja kysymys siitä, salliko hän

se.

🧭 Johtopäätökset:

Polku tunnustettuun valtioon

🏛️ **se Oman valtion unelma – Näkemys ja kansainvälinen oikeus**

Valtion perustaminen ei ole romanttinen seikkailu, vaan monimutkainen oikeudellinen, poliittinen ja diplomaattinen saavutus.

Kenen tahansa, joka haluaa kulkea tätä polkua, on tunnettava pelin säännöt - ja sovellettava niitä strategisesti.

 Yhteenveto:

Keskusesteet

Alue	Haaste
Kansainvälinen oikeus Kriteerit	"Montevideon kriteerien täyttäminen: alue, ihmiset, hallitus, ulkopoliitiikka"
Kansainvälinen tunnustus	"Tunnustus muilta valtioilta – poliittisesti motivoi , ei automaattisesti"
Alueellinen hankinta	"Laillinen hankinta valtion alueesta – ei liittämistä , ei enempää <i>terra nullius</i> "
ero	"Ei yleistä oikeutta – vain äärimmäisissä olosuhteissa (Korjaava ero)"
Valtioiden perimys	"Monimutkaiset siirtymät, jotka koskevat sopimuksia, varoja, velkoja"
Erityisalueet	"Ulkomaalaisuus on rajoitettua ja toiminnallista – ei todellisen valtiollisuuden korvike"



Suosituksia tuleville valtioiden perustajille

1. Oikeudellinen tieto on pakollista

Kansainvälinen oikeus ei ole valinnainen harrastus – se on jokaisen valtion perustamisen säätiö.

Montevideon kriteerien, UNCLOS:n, Ulkoavaruuden sopimuksen, Antarktikan sopimuksen jne. opiskelu.

UYmmärrys valtioiden perimystä, tunnustusteorioita ja sopimusoikeutta.

Valtionoikeudellisen perintösopimuksen 1400/98 ja sen oikeudellisten selitysten lukeminen.

 **Ne, jotka eivät tunne lakia, eivät saa tunnustusta – vaan heidät ignoroidaan.**

2. Pyrkimys strategisesti kansainväliseen tunnustamiseen

Tunnustus on poliittista – ei oikeudellista.

Tavoite: kaksipuolinen tunnustaminen, jäsenyys kansainvälisissä organisaatioissa. Diplomaattisten suhteiden rakentaminen, osallistuminen monenvälisiin foorumeihin.

 **Valtio ilman tunnustusta on kuin lähetin ilman vastaanotinta.**

3. Väkivallasta luopuminen on neuvoteltavissa oleva asia.

YK:n peruskirja kieltää voiman käytön alueellisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi.

SLuovutus, alueellinen hankinta ja itsehallinta on toteutettava rauhanomaisesti.

Sotilaalliset keinot johtavat eristykseen – eivät legitiimiin.

 **Ne, jotka löytävät aseilla, häviävät sanoilla.**



4. Määrittele kansalaisuusjärjestelmä selkeästi

Kuka kuuluu valtion väestöön? Kuka saa oikeudet ja velvoitteet?

Selkeät säännöt *ius soli*:sta, *ius sanguinis*:sta, kansalaisuudesta ja kansalaisuudettomuudesta

Oman kansan suojeleminen ulkomailla diplomaattisena tehtävänä.

 **Valtio ilman kansalaisia on käsite – ei oikeudellinen entiteetti.**

5. Osallistuminen kansainvälisiin foorumeihin

Osallistuminen YK:n elimissä, NGO-verkostoissa, tieteellisissä konferensseissa.

Rakentaminen pehmeää valtaa kulttuurin, tieteen ja ympäristönsuojelun kautta.

Digitaalisen diplomatian ja symbolisen tunnustuksen käyttö.

 **Näkyvyys luo todellisuutta – jopa ilman virallista tunnustusta.**

6. Muotoile realistisia odotuksia

Mikrovaltiot, virtuaaliset valtiot ja symboliset projektit ovat arvokkaita – mutta rajallisia.

Täydellinen valtioisuus on harvoin saavutettavissa – mutta osittainen valtioisuus, erityinen asema tai ulkomaalaisuus ovat realistisia.

Tavoite: laillisesti kestäviä, luovasti suunniteltuja ja diplomaattisesti älykkäitä projekteja.

 **Polku valtioon alkaa käsitteestä – ja päättyy sopimukseen.**

 **Johtopäätös:**

Valtion perustaminen on mahdollista – mutta ei helppoa



Menestystekijä	Merkitys
Oikeudellinen tarkkuus	Kansainvälisen lain tuntemus ja soveltaminen
Poliittinen älykkyys	Strateginen tunnustus ja diplomatia
Rauhanomainen toteutus	Väkivallattomuus perusvaatimuksena
Institutionaalinen selkeys	"Hallitus, perustuslaki, valtion väestö"
Kansainvälinen läsnäolo	"Osallistuminen, näkyvyys, yhteistyö"
Realismi	Tavoitteiden asettaminen mahdollisuuksien rajoissa

Kenenkään, joka haluaa perustaa valtion, ei tarvitse vain unelmoida – vaan myös toimia.

Ja tehdä se lain, kunnioituksen ja realismin tunteen kanssa.

Bibliografia

Kansainväliset sopimukset & Sopimukset

Sopimus / Sopimus	Vuosi	Sisältö / Merkitys
YK:n peruskirja	1945	Kansainvälisen yhteisö
Itävallan sopimus kansainvälisistä sopimuksista (VCLT)	1969	"Säännöt johtopäätöksen , tulkinnan ja päätöksen sopimuksista"
Ulkoavaruuden sopimus	1967	Perusperiaatteet käytöstä ulkotila
YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS)	1982	Merialueiden ja merialueiden järjestys alueet
Antarktiksopimus	1959	Rauhanomainen käyttö ja tutkimus Antarktiksessa
Protokolla ympäristöstä Suojelu Antarktikselle s opimus	1991	Antarktiksansuojelu ympäristö
Avaruuden rekisteröinti Sopimus	1975	Rekisteröintivaatimus avaruusobjektit
Lontoon sopimus	1972	Merisaastumisen kieltö jätteistä
MARPOL-sopimus	1973/78	Alusten päästöjen ehkäisy
BBNJ-sopimus	2023	Biodiversiteetti kansallisten tuomiovalta
NATO:n joukkojen asema Sopimus (SOFA)	1951	Ulkomaisten joukkojen oikeudellinen asema
Kansainvälinen sopimus ja konventio Konstantinopoli (Suezin kanava)	1888	Vapaa kulku Suezin kautta Kanava
Torrijos-Carter-sopimukset (Panaman kanava)	1977	Kanavan siirto Panama
Itävallan sopimus	1978	Sopimusten perimyssäännöt



Valtioiden perimys (Sopimukset)		
Itävallan sopimus Valtioiden perimys (Varat)	1983	"Varojen jakaminen , arkistot , velat

Oikeudellinen kirjallisuus & kommentit

- Ian Brownlie: **Kansainvälisen oikeuden periaatteet**
- James Crawford: **Valtioiden luominen kansainvälisessä oikeudessa**
- Malcolm N. Shaw: **Kansainvälinen oikeus**
- Aust, Anthony: **Nykyinen sopimuslaki ja käytäntö**
- Dörr/Schmalenbach: **Itävallan sopimus kansainvälisistä sopimuksista – Kommentti**
- Wolfrum, Rüdiger (Ed.): **Max Planckin julkisen kansainvälisen oikeuden tietosanakirja**
- Tomuschat, Christian: **Kansainvälinen oikeus: Ihmiskunnan selviytymisen varmistaminen**
- Simma, Bruno (Ed.): **Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja – Kommentti**
- Talmon, Stefan: **Hallintojen tunnustaminen kansainvälisessä oikeudessa**
- Zemanek, Karl: **Valtion seuraaminen kansainvälisessä oikeudessa**
- Verdross/Simma: **Universaali kansainvälinen oikeus**
- Ipsen, Knut: **Kansainvälinen oikeus**
- Herdegen, Matthias: **Kansainvälinen oikeus**
- Paulus, Andreas: **Kansainvälinen oikeus – Opiskelukirja**



YK:n asiakirjat ja raportit



- Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskouksen päätöslauselmat (esim. 1514, 2625, 3314)
- ICJ:n neuvoa-antava lausunto: **Kosovon itsenäisyysjulistuksen yksipuolisen julistamisen kansainvälisen lain mukaisuus** (2010)
- YK:n sopimusseries
- YK:n kansainvälisen lain audiovisuaalinen kirjasto
- YK:n oikeusasioiden toimisto – Koodausosasto
- YK:n kansainvälisen lain komission raportit
- Bundestagin painetut asiat valtiosäätiöstä, eroista, kansainvälisestä oikeudesta
- Saksalaisen Bundestagin tieteelliset palvelut: WD 2 – 3000 – 020/22 (esim. mikrovaltioista)



Wikipedia & Verkkosanakirjat (viittauksella)

- Wikipedia-artikkelit aiheista:
 - Montevideon sopimus
 - Maa, Liberland, Molossia
 - UNCLOS, Ulkoavaruuden sopimus, Antarktikan sopimus
 - NATO:n joukkojen asema -sopimus
 - Valtioiden perimys
 - Korjaava ero
 - Kansainväliset vesiväylät
- Wikisource: Sopimusasiakirjat ja historialliset asiakirjat
- Wikidata: Rakenteellinen data valtioista, sopimuksista, organisaatioista



 Huom:

Wikipedia toimii lähtökohtana – luotettavia väittämiä varten käytä aina ensisijaisia lähteitä tai akateemista kirjallisuutta.



Oikeuden päätökset & välimiesmenettelyt

- Palmasin saari tapaus (1928) – PCA
- Preah Vihear -temppeli (1962) – ICJ
- Burkina Faso/Mali (1986) – ICJ
- Kamerun/Nigeria (2002) – ICJ
- Kosovon neuvova lausunto (2010) – ICJ
- Nottebohm tapaus (1955) – ICJ
- Nicaragua v. USA (1986) – ICJ
- Itä-Timorin tapaus (1995) – ICJ



Kansainväliset organisaatiot & Foorumit

- YK
- Kansainvälinen oikeuskomissio (ILC)
- Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ)
- Kansainvälinen pohjavalta (ISA)
- Arktinen neuvosto
- Tonavan komissio
- Mekong-jokikomissio
- Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)



Muut lähteet ja materiaalit

- CIA:n maailman tietokirja
- Maailmanpankki: Tietoa kansallisesta velasta ja resursseista
- Kansainvälisen kriisiryhmän raportit
- NGO-raportit mikrovaltioista ja erosta
- Avaruussäätiö: Avaruuskaivostoiminta ja STM
- Euroopan avaruusjärjestö (ESA): Avaruusoikeus ja rekisteröinti
- Saksan liittovaltion ulkoministeriö: Diplomaattiset suhteet ja tunnustus
- Liittovaltion kansalaiskasvatusvirasto: Kansainvälisen lain sopimus
- Juris, Beck-Online, SpringerLink: Pääsy asiantuntija-artikkeleihin ja kommentteihin



Lisämoduulit



Sanasto – Kansainvälisen Oikeuden Termit Selitettynä Yksinkertaisesti

Ter mi	Selitys Yksinkertaisilla Sanoilla
Valtio	"Alue, jolla on väestö, hallitus ja kyky harjoittaa ulkopoliittikkaa"
Ero	"Osa maan erottaminen uuden valtion"
Perintö	"Oikeuksien ja velvoitteiden hyväksyminen kuolleelta valtiolta"
Tunnustus	"Muiden valtioiden vahvistus siitä, että valtio on olemassa kansainvälisen oikeuden mukaan"
Ulkomaalaisuus	"Paikkojen erityinen asema, jotka eivät ole normaalin normaali itsenäinen lainkäyttövalta"
Mikrovaltio	"Symbolinen 'valtio' ilman kansainvälistä oikeudellista tunnustusta"
Itse määäämisioikeus	"Ihmisten oikeus päättää poliittisesta tulevaisuudesta"
Korjaava ero	"Ero viimeisenä keinona vakavissa ihmisoikeusloukkauksissa"
UNCLOS	"YK:n merioikeusyleissopimus – säätelee merialueita ja oikeuksia"
Ulkoavaruuden sopimus	"Sopimus, joka säätelee ulkoavaruuden käyttöä – rauhanomaisesti ja ilman ottamista"
valtioiden perimys	"Oikeuksien ja velvoitteiden siirtyminen tapauksessa valtion romahtamisesta tai fuusiosta"
Voimien asema -sopimus	"Lupa ulkomaisten joukkojen läsnäoloon omalla alueellaan"
Lipputunnus	"Aluksen tai ilma-aluksen oikeudellinen järjestelmä perustuu sen alkuperäiseen valtioon"
Terra nullius	"'Ei kenenkään maa' – tuskin on olemassa tänään"
Tavanomainen kansainvälinen oikeus	"Kirjoittamattomat säännöt, jotka syntyvät käytännöstä ja"

Vastuuvapaus – Koulutus, satiiri, ei ohjeellinen käsikirja

Tämä e-kirja on tarkoitettu poliittiseen koulutukseen, oikeudelliseen selkeyttämiseen ja satiiriseen pohdintaan.

Se ei muodosta kutsua varsinaiseen valtion perustamiseen, eroon tai sovellettavien oikeusjärjestelmien huomioimattomuuteen.

Kaikki sisältö on hypoteettista, symbolista tai tieteellistä.

Mikrovaltiot ovat luovia projekteja – eivät oikeudellisesti päteviä valtioita.

Itsehallinto oikeudellisen järjestelmän ulkopuolella ei ole sallittu.

Kansainvälisen oikeuden käsitteiden soveltaminen vaatii oikeudellista neuvontaa.

 **Kenen tahansa, joka haluaa perustaa valtion, tulisi ensin opiskella laki – ja sitten tarkistaa todellisuus.**



Matriisi – Mikä on realistista, mikä symbolista?

Malli / Mitta	Mahdollinen alla Kansainvälinen laki	Symbolisesti Sallittu	Poliittisesti Realistinen	Kommentti
Klassinen valtio Säätiö	✓	✗	⚠ vaikeaa	"Vain yhdessä alueen, ihmisten, hallituksen"
Ero Ihmisoikeudet Rikkomukset	⚠ kiistanalainen	✗	⚠ konfliktiherkkä	"Kosovo erityistapauksena "
Sopimuksellinen Perintö	✓	✗	✓	"Etelä-Sudan , Tšekki/Slovakia"
Mikrovaltio Yksityinen Omaisuus	✗	✓	✓	"Symbolinen, luova, laillisesti harmiton"
virtuaalinen valtio	✗	✓	✓	"Digitaalinen itsenäisyys n"
Itsehallintation (Reichsbürger jne.)	✗	✗	✗	"Perustuslainvastainen , rangaistava"
Avaruuskaivostoiminta yksityisten Näyttelijät	⚠ kiistanalainen	✓	⚠ laillisesti epäselvä	"Yhdysvallat & Luxemburg kansalaisista laeista"
Ekstraterritoriaalinen Käyttö Suurlähetystöt	✓	✗	✓	"Koskemattomuus, mutta ei valtiollisuus"
Ei käytön Miehen Maa	✗	✓	⚠ symbolisesti mahdollinen	"Bir Tawil esi merkinä "



Realismi on avain – niiden, jotka unelmoivat, on myös tehtävä laskelmat.

Liite:

Uuden valtion perustaminen: Oikeudellinen ja käytännön näkökulma **S**

Kansainvälisen oikeuden perusteet: Valtiollisuus ja tunnustus

Kansainvälisen oikeuden mukaan valtio määrittää ensisijaisesti sen **valtiollisuuden** (valtion väestö, valtion alue, hallitus) perusteella.

Montevideon sopimus (1933) luettelee neljä kriteeriä: pysyvä väestö, määritelty alue, tehokas hallitus ja kyky solmia suhteita muihin valtioihin[1]. Oikeudellisessa oppineistossa tätä kutsutaan usein "kolmen elementin oppineeksi" (ihmiset, alue, hallitus) lisäkriteerinä ulkopolitiikan kyky.

Nykyinen käytäntö seuraa pääasiassa julistusteoriaa:

Valtiota ei luoda tunnustuksella, vaan täyttämällä nämä kriteerit[2]. Tunnustus muilta valtioilta on sitten vain vahvistava toimi, joka myöntää jo olemassa olevalle valtiolle kansainväliset oikeudet ja velvoitteet[1][2].

Tärkeitä esimerkkejä havainnollistavat mekanismeja:

Etelä-Sudan sai nopeasti laajan kansainvälisen tunnustuksen vuoden 2011 kansanäänestyksen jälkeen ja liittyi YK:hon. Sen sijaan Somaliland (tosiasiallisesti itsenäinen vuodesta 1991, omalla hallinnollaan ja valuutallaan) jäi kansainvälisesti huomaamatta – ei YK-jäsenyyttä, koska Somalia vaatii itsenäisyyttä siitä.

Samalla tavalla tämä selittää Taiwanin aseman (vrt. Kiinan tasavalta) tai käynnissä olevat konfliktit alueista kuten Kosovo, Transnistria tai Palestiina, joissa poliittiset tekijät määrittävät tunnustuksen.

Merivaltiointi UNCLOS:n alla:

Mahdollisuudet ja rajoitukset

Kelluvat tai vapaasti liikkuvat asutukset ("merisaaria") ovat oikeudellisessa harmaassa alueessa YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) alaisuudessa. Periaatteessa Art. 87 UNCLOS:ia sovelletaan:

Mikä tahansa maa voi rakentaa keinosaaria ja rakenteita avomerillä[3]. Kuitenkin tällaiset asennukset pysyvät oikeudellisesti sen valtion tuomiovallan alaisina, joka rekisteröi tai pystyttää ne – verrattavissa lippupalousvelvoitteeseen alusten osalta[4]. Itsensä liikuttavat asennukset olisi määrätty valtiolle aluksen lipun mukaan.



UNCLOS 60(8) toteaa myös, että keinosaaret eivät tuota omaa vaatimustaan aluevesille eivätkä vaikuta muiden valtioiden rannikkovesien tai talousvyöhykkeiden määrittämiseen[5].

A^s rannikkovaltio ei voi koskaan yksinkertaisesti "vaatia" uusia aluevesiä .

Oikeudellinen tilanne:

Kansallisten rannikkovesien ulkopuolella alusta on *de jure* lipputalouden alainen (tai – jos se on pysyvästi kiinnitetty merenpohjaan – rannikkovaltion alainen), ei koskaan "kansainvälinen valtio." Rannikkovaltion erityisessä talousvyöhykkeessä (talousvyöhyke) sen suostumus on tarpeen; ilman sitä merialue putoaa valtion itsenäisyyden alle viimeistään rannikkovesissä (12 NM vyöhyke).

Tekniset vaatimukset:

Suuren kelluvan rakenteen rakentaminen vaatii massiivisia investointeja **vakauttamiseen, elämän tukemiseen, energiaan, logistiikkaan** jne. Niiden on myös noudatettava kansainvälisen laivaliikenteen sääntelyä (SOLAS, ISPS-koodi) ja ne saattavat tarvita luokitusta risteilytyyppisiksi tiloiksi.

Valtioiden reaktiot:

Monet valtiot suhtautuvat merisaarien kehittämiseen skeptisesti. Esi merkiksi Thaimaa siirsi kokeellisen merisaaren Phuketista vuonna 2020, koska hallitus piti sitä "itsenäisyyden rikkomuksena"[6]. Yhtiön **Blue Frontiers** suunnittelema kelluva kaupunki Ranskan Polynesiassa pysähtyi:

vaikka paikallisen hallinnon kanssa oli muistio vuonna 2017, Ranskan hallitus julkisti sopimuksen laittomaksi vaalien jälkeen[7]. Nämä esimerkit osoittavat: jopa muodollisella hyväksynnällä (isäntävaltion muistio) poliittinen paine tai kansainväliset lait voivat aiheuttaa merivaltiointihankkeen epäonnistumisen.

Erityiset talousalueet (ETA)

Erityiset talousalueet ovat määriteltäviä alueita olemassa olevassa valtiossa, joilla on erityiset taloudelliset säännöt. Tyypillisesti valtio myöntää verotuksellisia ja tullietuja, lievennettyjä työvoimalakeja tai infrastruktuuriapua. Oikeudellisesti ETA:t perustetaan yleensä kansallisella lainsäädännöllä ja ne asetetaan oman hallintoelimen alaisuuteen.

Niillä on usein alennettu yritysverotus, 0 % tullit tuonnille tai viennille, ja vähemmän sääntelyä houkutellakseen sijoittajia.



Parhaat käytäntöesimerkit ovat Shenzhen (Kiina), Dubai Ports (UAE) tai vientiöalueet Intiassa ja Afrikassa. ETA: t ovat menestyviä, kun säännöt ovat selkeät, poliittinen vakaus on olemassa ja infrastruktuuri on hyvä.

Oikeudellinen rakenne:

Yleensä keskushallitus tai presidentti säätää ETA-lain, joka luo **ETA-viranomaisen**. Tämä viranomainen voi vuokrata tai myöntää maata sijoittajille. Käytännössä kehittäjät hankkivat käyttöoikeuksia maahan **pitkäaikaisten vuokrasopimusten** kautta, usein 20–50 vuodeksi. Ghanassa esimerkiksi ETA-viranomainen voi vuokrata tai myydä maata pitkäaikaisesti[8].

Parhaat käytännöt:

Menestyvät alueet investoivat infrastruktuuriin (satamat, lentokentät, energia) ja tarjoavat sijoittajille oikeudellisia ja investointitakuita. Hallinnon on oltava läpinäkyvää ja korruptiosta vapaata. Monet ETA:t luottavat kannustimiin, kuten tuontiverovapauteen, yksinkertaistettuun byrokratiaan ja erityisiin työlakeihin.

Vuokrasopimukset valtioiden kanssa: Yksityinen toimija tai kansainvälinen yritys voisi tehdä sopimuksen maan vuokraamiseksi. Tällöin vuokrasopimusten on oltava isäntämaan kehikseen (esim. investointisuunnitelmat, ympäristösääntely) sopivia. Esimerkiksi valtiot voivat vuokrata maata ulkomaisille kehittäjille, jotka sitten toimivat suurelta osin itsenäisesti ETA:ssa.

Tällä tavoin **itsenäisyys pysyy isäntämaalla**, samalla kun alue nauttii suurista taloudellisista vapauksista.

isäntävaltio-sopimukset

Isäntävaltio-sopimukset ovat sopimuksia, joissa maa myöntää toiselle (tai kansainväliselle organisaatiolle) tiettyjä oikeuksia tai koskemattomuutta sen alueella.

Tällaiset sopimukset määrittelevät esimerkiksi organisaation oikeudellisen aseman, viisumisääntelyn, verovapautukset tai koskemattomuustakuut.

Tunnettuja esimerkkejä ovat päämajasopimukset YK:n organisaatioiden kanssa (Yhdysvaltojen sopimus YK:n päämajasta New Yorkissa) tai EU:n ja Naton kanssa.

Valtion perustamisen yhteydessä ne voisivat näyttää tältä:



Oikeudellisen aseman sääntely:

Valtio tai sijoittaja saa tietyn oikeudellisen persoonallisuuden (esim. oikeudellinen vastaavuus kansainväliseen organisaatioon)[9].

Etuoikeudet/Koskemattomuudet: Poikkeukset tietyistä paikallisista laeista, koskemattomuus oikeudelliselta syytökseltä tai poikkeus tuontivelvoitteista.

Esimerkki:

Alankomaiden vuonna 2023 allekirjoittama sopimus Euroopan neuvoston "Ukrainan vahinkorekisteri" -hankkeesta myöntää tälle rekisterille sivuston etuoikeudet sekä tarvittavan toimintavapauden (verot, tullit, koskemattomuus)[9].

Palvelut:

Isäntävaltio varmistaa infrastruktuurin (esim. maa, sähkö, televiestintä) ja auttaa viisumien tai henkilöstön kanssa.

Verosääntelyt:

Isäntävaltio myöntää usein verovapautuksen tai erityisiä verokantoja sijoittajille.

Malliesimerkki on Geneven pääkonttorisopimus: se varmistaa, että kansainvälinen organisaatio voi toimia siellä ikään kuin se olisi sijoittunut alueen ulkopuolelle. Uudelle perustetulle yhteisölle vastaavat sopimukset voisivat määrittää ne ehdot, joiden mukaan se toimii – mutta aina muodollisesti isäntävaltion itsenäisyyden alaisena.

Pankkitoiminta, valuuttajärjestelmät ja noudattaminen

Mikä tahansa uusi tai itsenäinen yksikkö tarvitsee rahoitusjärjestelmän. Seuraavat näkökohdat ovat keskeisiä:

Pankkitoiminta:

Joko perustetaan erillinen pankkijärjestelmä (keskuspankin kanssa) tai alue ottaa käyttöön ulkomaanvaluutan ja pankkilupasäännökset. Uudet tulokkaat kohtaavat esteitä: ilman virallista tunnustusta vastaanottopankkien (SWIFT-yhteyden saamiseksi) löytäminen tai lupien hankkiminen voi olla vaikeaa.

Esimerkki Somaliland:

Vuoteen 2012 asti ei ollut virallisia pankkeja; rahasiirtoja hoitivat



ulkomaiset rahansiirtoyritykset[10]. Vasta kaupankäynnin lisääntyessä Somaliland alkoi ottaa käyttöön pankkilakeja ja perustaa keskuspankin[11][10].

Valuuttajärjestelmä:

Uusi yhteisö voi laskea liikkeelle oman valuuttansa, omaksua olemassa olevan valuutan (dollarisointi) tai käyttää kryptovaluuttoja. Oman käteisen perustaminen vaatii luottamusta ja valvontaa rahatoimituksessa – ilman kansainvälistä hyväksyntää jäädään riippuvaisiksi vaihdannasta tai ulkomaisista valuutoista. Monet pienet valtiot, kuten Monaco (euro ilman EU-jäsenyyttä) tai Dubai (dirham), käyttävät naapurivaltioiden valuuttoja tai kansainvälisiä reservivaluuttoja.

Noudattaminen (KYC/AML):

Päästäkseen globaaliin rahoitusjärjestelmään uuden toimijan on noudatettava korkeita rahanpesun estämiseen ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä standardeja (FATF-kriteerit). Pankit vaativat asiakkailtaan identiteetin vahvistamista (KYC) ja raportoivat epäilyttävistä tapauksista (AML). Epäonnistumisilla voi olla vakavia seurauksia: IMF:n mukaan riittämättömät rahanpesun estämiseen liittyvät toimenpiteet voivat johtaa vastaanottopankkien menettämiseen, mikä tarkoittaa, että pankit kieltäytyvät yhteistyöstä riskialttiin rahoituskeskuksen kanssa[12].

Uuden valtion tulisi siksi säätää AML-lakeja, sopia kansainvälisestä tiedonvaihdesta ja mahdollisesti liittyä Egmont-ryhmään (rahoitus tiedusteluverkko). Ilman tällaista noudattamista muiden rahoitusosapuolten luottamus romahtaa.

Digitaalinen valtionrakentaminen:

E-Residency, lohkoketjuhallinta, digitaaliset perustuslait

Digitalisaatio avaa uusia tapoja harjoittaa valtion toimintoja:

E-Residency:

Viro lanseerasi maailman ensimmäisen **E-Residency-ohjelman** vuonna 2014. Kuka tahansa voi sittemmin hankkia virolaisen digitaalisen henkilöllisyyden aloittaakseen liiketoiminnan ja avataksaan pankkitilejä verkossa – ilman fyysistä läsnäoloa[13].

Tämä "digitaalinen kansalaisuus" ei myönnä passioikeuksia, mutta helpottaa kansainvälisen liiketoiminnan hallintaa. Viron hallitus kutsuu ohjelmaa jopa "uudeksi digitaalseksi kansaksi" ja odottaa, että lopulta tulee olemaan



enemmän E-asukkaita kuin todellisia kansalaisia[14].

Muut maat (esim. Liettua, Ukraina) harkitsevat samanlaisia malleja.

Lohkoketjuhallinta:

Teoriassa hallituksen toimet ja lait voitaisiin esittää **älykkäinä sopimuksina** lohkoketjussa. Jotkut projektit kokeilevat keskusvapaiden äänestysjärjestelmien käyttöä (esim. käyttämällä DAO:ta – hajautettua autonomista organisaatiota). Lohkoketjuteknologia voi hallita identiteettejä ja sopimuksia tamper-proof -tavalla.

Digitaaliset perustuslait:

Käsitteet kuten **Bitnation** ovat osoittaneet, kuinka perustuslaillisia periaatteita voidaan tallentaa lohkoketjuun. Bitnation julkaisi "Pangea" digitaalisensa perustuslain älykkäänä sopimuksena Ethereumilla vuonna 2016[15].

Tämän asiakirjan ensimmäiset kymmenen artiklaa tallennettiin lohkoketjuun ja ne toimivat ikuisesti voimassa olevana kehyksenä, jota tulkitaan vain sen jäsenten konsensuksen mukaan[15].

Tällaiset mallit ovat edelleen kokeellisia, mutta ne osoittavat, että yhteisö voi määrittää perusoikeudet ja menettelyt "koodissa." Tällä hetkellä ne toimivat *de facto* perinteisten oikeusjärjestelmien rinnalla; teoriassa ne voisivat kuitenkin saada pätevyyden digitaalisessa kollektiivissa.

Mikrovaltioita – Esimerkkejä ja Näkemyksiä

Lukuisa määrä **mikrovaltioita** on julistautunut itsenäisiksi, mutta harva nauttii kansainvälisestä tunnustuksesta. Nämä esimerkit ja niiden "opit" ovat opettavaisia:

Sealandin ruhtinaskunta (vuodesta 1967):

Julistettu vanhalla merilinnoituksessa Pohjanmerellä, Sealand on aina ollut outo esimerkki ilman valtiollisuutta. Mikään muu valtio ei tunnusta sen itsenäisyyttä[16].

Oikeuden päätökset Iso-Britanniassa eivät myöskään ottaneet selvää kantaa, sillä alusta oli tuolloin aluevesien ulkopuolella. Sealand myy arvonimiä (Baronet,



passit) enemmän turistinähtävyytenä.

Hutt Riverin ruhtinasvaltakunta (1970–2020):

Australialainen maanviljelijäperhe julisti maansa "ruhtinasvaltakunnaksi" vuonna 1970 vastustuksenaan sadonkorjuu kiintiöille. Kymmenien vuosien ajan se toimi omalaatuisena mikrovaltioina, jolla oli oma valuutta ja asiakirjat – mutta se oli täysin eristyksissä kansainvälisesti. Australia ei koskaan tunnustanut Hutt Riveriä[17].

Korkeiden verovelkojen ja pandemian aiheuttamien tappioiden jälkeen "pieni valtio" lakkautettiin 2020[17].

Oppitunti:

Ilman siltoja emovaltion ja konkreettisten varojen välillä tällainen hanke ei voi selvitä sukupolvien ajan.

Liberland (vuodesta 2015):

Tšekkiläiset libertaarit vaativat ratkaisemattoman raja-alueen Tonavalla Kroatian ja Serbian välillä ja julistivat "Liberlandiksi." Huolimatta monimutkaisista mainoskiertueista ja virtuaalisista passista, Liberland ei ole saanut **mitään virallista tunnustusta mistään YK:n valtiosta**[18].

Kroatian poliisi estää pääsyn. Liberland on edelleen poliittinen kokeilu (ja kunnianosoitus veroparatiiseille), mutta on *de facto* ei mitään.

Muut:

On olemassa monia anekdootteja kymmenistä muista (Molossia Nevadassa, Conch Republic Key Westissä vitsinä, Sealand ja Hutt River turistikohteina), mutta tuskin mitään pysyvää poliittista entiteettiä. Yleisesti ottaen se osoittaa:

Oikeudellisen valtion olemassaolo vaatii enemmän kuin itse valitun valtio-ohjeen tai hienoja ideoita. Ilman voimaa ja liittoja voimien kanssa jäädään ulkopuolelle. Kiristävät yritykset (Hutt River julisti kerran sodan Australiaa vastaan vuonna 1977) eivät muuta mitään perustavaa laatua.

Oppitunnit:

Mikrovaltioita osoittavat, että todellinen itsenäinen valtio ei voi existoida ilman tunnustusta tai lupaa ympäristöstään.



Rauhallinen naapuriystävällinen suvaitsevaisuus (tai valtion myöntyminen) voi olla hyödyllistä turismille, mutta kansainvälisen oikeudellisen (de jure) tunnustuksen saamiseksi tarvitaan muiden valtioiden politiikoissa konsensus. Lähes kaikki mikrovaltiot loppuivat heti, kun poliittiset kehykset muuttuivat.

Diplomaattiset strategiat tunnustamiselle

Saada **de facto tai de jure -tunnustus** on keskeinen strateginen tehtävä. Mahdollisia polkuja ja taktiikoita ovat:

Kaksipuoliset tunnustukset:

Ensinnäkin pyritään voittamaan vaikutusvaltaisia valtioita tukijoiksi. Ystävyyss- tai kauppasopimukset, valtioedustajien vierailut tai avustustarjoukset ("osallistumme infrastruktuuriin tunnustuksen vastineeksi") voivat saada hyväksynnän. Jokainen diplomaattinen teko (suurlähetystön avaaminen, valtiavierailu) voidaan tulkita epäsuoraksi tunnustukseksi[19].

Kansainväliset organisaatiot: Perustamisen jälkeen pyritään YK:n jäsenyyteen (tai vähintään tarkkailijastatukseen).

YK:n säännöt edellyttävät virallista hakemusta pääsihteerille ja suositusta YK:n turvallisuusneuvostolta (ei vetoääniä!)[19], jota seuraa 2/3 enemmistö yleiskokouksessa. Jos hakemus onnistuu, valtio hyväksytään virallisesti. Pienempiin organisaatioihin (WHO, UNESCO, IMF) voidaan usein liittyä yksinkertaisella enemmistöllä, mikä tarjoaa legitiimiyttä.

De facto hyväksyntä: Joskus on riittävää, että muut valtiot **todella vuorovaikuttavat uuden toimijan kanssa** (esimerkiksi avaamalla kauppamissioita tai myöntämällä viisumeita). Tätä voidaan myös pitää hiljaisena tunnustuksena[19].

Oikeudelliset argumentit:

Oikeudellisesti oli olemassa kehyksiä, jotka estivät tunnustamisen: YK:n peruskirja esimerkiksi kielsi laittomat alueelliset hankinnat (Rhodesia, Pohjois-Kypros olivat monien valtioiden boikotoimia 1960- ja 70-luvuilla[20]).

Toisaalta Kansainvälinen tuomioistuin totesi vuonna 2010, että yleinen kansainvälinen laki ei tunne yleistä kieltoa itsenäisyysjulistuksille uusille valtioille[21].

Näin ollen mikään itsenäisyysjulistus ei itsessään ole laiton – sen menestys on lopulta poliittista.

Paine ja kompromissi:



Neuvoteltu sopimus edellisen suvereenin valtion kanssa voi mahdollistaa tunnustuksen (esim. Mandela neuvotteli apartheid- Etelä-Afrikan kanssa).

Ilman vuoropuhelua on uhka sanktioista tai valtioiden uhkista, jotka näkevät omat etunsa vaarassa. Ajoittain tehdään myönnytyksiä (osia alueesta, vähemmistöoikeuksia), jotta edeltävä hallitus suostuu.

On tärkeää huomata:

Tunnustus on poliittinen ele. Se voi – kuten Israelin tai Kosovon kohdalla – riippua geopolittisista eduista.

Laaja tuki (mukaan lukien nousevilta mailta) on usein tarpeen vakuuttaa kaksijakoisia valtioita. Vain de jure tunnustettu valtio saa kattavat oikeudet (esim. YK:n paikka, diplomaattinen koskemattomuus).

Siksi diplomaattien tulisi korostaa yhteistyöhön perustuvia näkemyksiä (esim. sitoutuminen rauhaan, taloudelliset hyödyt, ympäristönsuojelu) ja esittää aloitteensa rakentavana.

Vakuutusvaatimukset Meriprojekteille

Offshore rakentaminen (porausalukset, kelluvat kaupungit, mobiilialustat) sisältää erilaisia riskejä s.

Kansainväliset vakuutusstandardit perustuvat siten erityisiin kattavuuksiin. Tyypillisiä vakuutuksia ovat [22][23]:

Omaisuus- ja liiketoiminnan keskeytysvakuutus: Standardipolitiikat, kuten **Lontoon standardi porauslautan muoto** tai **Lontoon alustan politiikka**, kattavat materiaali- ja laivauriot laitokselle, liiketoiminnan keskeytyksen (tulojen menetys) ja erityiset vaarat kuljetuksen/asennuksen aikana [24][22].

Esimerkiksi on olemassa **"Voiton menetys" -vakuutus** (vahinko onnettomuuden vuoksi) ja **"Kaivon hallinta" -vakuutus** kaivon räjähdyksiä (räjähdykset, öljy-/kaasuvuodot) vastaan [22].

Vastuu vakuutus:

Merenkulkualalla suojele- ja vahingonkorvauskerho (P&I) hoitaa yleensä vastuuvakuutusta. Erityiset kerhot (Standard Club, GARD jne.) tarjoavat vakuutuksia kelluville poraus- ja tuotantotiloille.

Ne kattavat muun muassa **henkilövahingot ja törmäysvahingot**,



"knock-for-knock" vastuu sopimuskumppaneiden keskuudessa ja ympäristövahinko[23].

Öljyvuotoon liittyvän onnettomuuden sattuessa vakuutus kattaa ympäristön puhdistuskustannukset ja kolmansilta osapuolilta tulevat vaateet. Pelastuskustannukset (raunioiden poistaminen) ja korvaukset kolmansille osapuolille (mukaan lukien sakot ympäristörikkomuksista) ovat myös yleensä katettuja[23].

Työturvallisuus:

Sovellettavien merellisten standardien (ISM-koodi, STCW) vuoksi projektin on myös tarjottava miehistövakuutus ja työtaturmavakuutus. P&I-vakuutukset sisältävät usein etuja henkilövahingoista miehistölle[23].

Esimerkki ympäristöriskistä: Öljyläikkä rannalla. Erityiset ympäristövastuuvakuutukset offshore-teollisuudelle suojaavat tällaista ympäristövahinkoa (öljysaastumista) vastaan[22][23].

Yhteenvetona: Jokaisella offshore-valtiolla tai operaattorilla on tarve kattavalle vakuutukselle. Perusvakuutuksen lisäksi, joka kattaa itse laitoksen ja liiketoiminnan keskeytyksen, tiukat turvallisuusstandardit (IMO/ISO-luokat) ovat voimassa hyväksynnälle.

Ilman virheitä vakuutuksen osalta ei ole olemassa rakennuslupaa eikä toimintalupaa .

Kansainväliset verokehykset

Uutta valtiota tai itsenäistä vyöhykettä käsitellään itsenäisenä alueena verotustarkoituksia varten. Sen on noudatettava kansainvälisiä standardeja, jotta se ei pelästyä taloudellisia kumppaneita:

Verotransparensi:

Välttääkseen veroparatiisiksi leimaamista, uuden yksikön tulisi noudattaa OECD/EU-standardit (rahoitustietojen vaihto, veronkierron torjunta). Muutoin se voi päätyä pakotelistoille.

Esimerkiksi EU:n nykyinen "mustalista" sisältää mikrovaltioita kuten **Anguilla, Palau tai Vanuatu** ei-yhteistyökykyisinä veroparatiiseina[25].

Luetelluilla tuomiovalloilla on taloudellisia haittoja: kuten heikompi pääsy markkinoille ja tiukempi valvonta liikekumppaneilta.

Kaksinkertaiset verosopimukset (DTA):

T Välttääkseen sijoittajien ja kaupan pelottelua kaksinkertaisella verotuksella, uuden entiteetin y



on pakko solmia kaksipuoliset verosopimukset. Jos tällaisia sopimuksia ei ole, lähdeverot ja maksut sovelletaan usein maksimaalisella määrällä, mikä pelottaa taloudellisia kumppaneita. Tiedonvaihtosopimukset (TIEA:t) ja ihanteellisesti jäsenyys OECD:n verotustietoverkossa ovat myös yhtä tärkeitä.

Kansainväliset aloitteet:

Suuret valtiot ja organisaatiot ovat ottaneet käyttöön vähimmäisverokantoja ja anti-BEPS-sääntöjä. Vuodesta 2023 alkaen on ollut voimassa globaali vähimmäisverotus 15 % yritysvoitoista (monille) (OECD BEPS -projekti – "Pilar 2"). Uuden valtion on luotava kehys tätä varten, muuten konfliktit OECD-maiden kanssa ovat todennäköisiä. Rahanpesun estämisen standardien (katso yllä) ja sopimusten, kuten FATCA (Yhdysvallat) tai CRS (OECD), noudattaminen on myös tarpeen pankkisuhteiden turvaamiseksi.

Oikeudellinen luokittelu: Kansainväliset verosäännökset perustuvat tunnustamiseen itsenäisenä lainkäyttövalta. Vain valtiot voivat sopia virallisista veroparadigmoista. Vähän arvostetun toimijan on todistettava, että se on olemassa luotettavasti ja pysyvästi, muuten organisaatiot kieltäytyvät sisällyttämästä sitä monenvälisten verosopimusten piiriin.

Johtopäätös:

Ilman modernia, avointa verojärjestelmää uusi valtio voi helposti eristyä. OECD/EU:n hyväksyntä riippuu siitä, noudattaako se globaaleja sääntöjä.

Kokemus veroparatiiseista osoittaa, että yhteistyön puute johtaa nopeasti vastatoimiin (rajoituksiin, korkeampiin lähdeverotuksiin kaupankäyntikumppaneilta).

Tuoreiden poliittisten toimijoiden tulisi siksi juurruttaa selkeät, luotettavat verojärjestelmät perustuslakiinsa alusta alkaen ja pyrkiä kansainvälisiin sopimuksiin[25].

Lähteet:

Nykyisten kansainvälisen oikeuden tekstien (Montevideon sopimus[1][26]), YK/IMO-sääntelyn, sekä erikoistuneiden julkaisujen huolellinen arviointi merivaltioinnista[3][5][6][7], erityisistä talousalueista[8], isäntävaltio-sopimuksista[9], rahoitusjärjestelmistä ja noudattamisesta [11][10][12], digitaalisesta valtionrakentamisesta[13][15], mikrovaltioista[17][18][16], tunnustamiskäytännöistä[19], offshore-vakuutuksesta[24][22][23], ja kansainvälisestä veropolitiikasta[25].

[1] [26] Avalon-projekti : Valtioden oikeuksien ja velvoitteiden yleissopimus (interamerikkalainen); 26. joulukuuta 1933https://avalon.law.yale.edu/20th_vuosisata/intam03.asp

[2] [eda.admin.chhttps://www.eda.admin.ch/dam/eda/fi/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fi/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf)

[3] [4] Kelluvat itsenäiset teknologisaarten paratiisit? Keinosaarten oikeudellinen kehys ja asema avomerillä – Kansainvälinen oikeusblogi<https://internationallaw.blog/2023/11/13/floating-sovereign-tech-island-paradises-on-the-legal-framework-and-status-of-floating-artificial-islands-in-the-high-seas/>

[5] [cs.brown.eduhttps://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/YK_Convention.pdf](https://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/YK_Convention.pdf)

[6] Merivaltiointi – ylimystön projekti vai ihmiskunnan tulevaisuus? | Oceans | Guardian<https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/24/seasteading-a-vanity-project-for-the-rich-or-the-future-of-humanity>

[7] Kelluvan kaupungin projekti – The Seasteading Institute<https://www.seasteading.org/floating-city-project/>

[8] [journalofspecialjurisdictions.comhttps://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194](https://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194)

[9] Isäntävaltiosopimus Hollannin kuningaskunnan ja Euroopan neuvoston välillä, joka koskee Venäjän federaation Ukrainan aggressiosta aiheutuneiden vahinkojen rekisterin sijaintia; Strasbourg, 14. heinäkuuta 2023<https://rd4u.coe.int/documents/358068/372244/Host+Valtio+Agreement.pdf/e6e12d32-69fe-5767-9147-11bbef8f5f0?t=1708702341162>

[10] [11] Somaliland siirtyy kohti uutta pankkiaikakautta | Kehityksen tulevaisuus | The



Guardian

<https://www.theguardian.com/global-development/2012/jul/23/somaliland-towards-news-banking-era>

[12] Rahanpesun estäminen ja terrorismin rahoittamisen torjuminen <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>

[13] [14] Viron E-asuminen & Lohkoketjuhallinta, Selitetty - CoinCentral <https://coincentral.com/estonia-e-residency-blockchain-governance-explained/>

[15] sciencespo.fr <https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2023/11/chaire-digitale-g-tusseau-consitutionalism.pdf>

[16] Sealandin ruhtinaskunta | UC Geography <https://legacy.geog.ucsb.edu/the-principality-of-sealand/>

[17] WA:n Hutt-joen provinssi, Australian vanhin mikrovaltio, on liittymässä takaisin Commonwealhtiin - ABC News <https://www.abc.net.au/news/2020-08-03/hutt-river-province-dissolves-into-commonwealth/12518898>

[18] Liberland - Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Liberland>

[19] [20] [21] Diplomaattinen tunnustus - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_tunnustus

[22] [23] [24] Merialustöiden vakuuttaminen <https://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil-platforms>

[25] EU:n lista yhteistyökyvyttömistä lainkäyttöalueista verotustarkoituksiin - Consilium <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

Lue lisää siitä:

 Verkkosivusto - WSD - Maailman perintöasiakirja 1400/98<http://world.rf.gd>

 Verkkosivusto - Sähkötieteellinen teknokratia<http://ep.ct.ws>

 Lue e-kirjat ja lataa ilmainen PDF:<http://4u.free.nf>



Y

o

uTube-kanava<http://videos.xo.je>



Podcast-ohjelma<http://nwo.likesyou.org>



Aloitussivu WSD & Sähkösatteen paratiisi<http://paradise.gt.tc>



Liity NotebookLM Chat WSD:
<http://chat-wsd.rf.gd>



Liity NotebookLM Chat Electronic Paradise:
<http://chat-et.rf.gd>



Liity NotebookLM Chat Nation Building:
<http://chat-kb.rf.gd><http://micro.page.gd>



Mikronationin satukirja: Slaaktivistin opas metsän pelastamiseen (Julistamalla se maaksi)<https://g.co/gemini/share/9fe07106aff>



Ostajan muistelmat: Matka tahattomaan itsenäisyyteen 
<http://ab.page.gd>



M
u
s
t
a
s
i

vusto-blogi:<http://blacksite.iblogger.org>



Cassandra Cries - Icecold AI Music vs Kolmas maailmansota SoundCloudissa <http://listen.free.nf>

Tämä on sotaa vastaan oleva musiikki <http://music.page.gd>

Tukea tehtävämme: <http://donate.gt.tc>

T
u
kikauppa: <http://nwo.page.gd>

T
ukikauppa: <http://merch.page.gd>

Yleinen / Ehdoton Perustulo (UBI) <http://ubi.gt.tc>

UBI Satukirja: Wishmaster ja koneiden paratiisi: <https://g.co/gemini/share/4a457895642b>

YouTube selitysvideo yleisestä perustulosta (UBI): <https://youtu.be/cbyME1y4m4o>

Podcast-jakso yleisestä perustulosta (UBI): <https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>

Video: Unelmoi omasta valtiostasi todellisuudeksi <https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>

Video: Kuinka perustaa oma maa (ilman pädätystä) https://youtu.be/KTL6imKT3_w

Video: Liput, lait ja tyhjät alueet: Modernin mikrovaltion anatomia <https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>

DIY mikrovaltioiden itsenäisyys: Perustuslaki & askel askelelta ohjeet itsenäisyyden julistamiseen <https://youtu.be/WsJetIlfF5Q>

Kansasi 30 päivässä: Idea, Alue, Konsepti, Suunnitelma <https://youtu.be/JSk13GnVMdU>



Blogipost:

👍 UBI - Ehdoton Perustulo ja Sähköinen

Teknokratia <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-unconditional-basic-income-electronic-technocracy>

👍 Ehdoton Perustulo - Ehdoton Perustulo ja Elektroninen

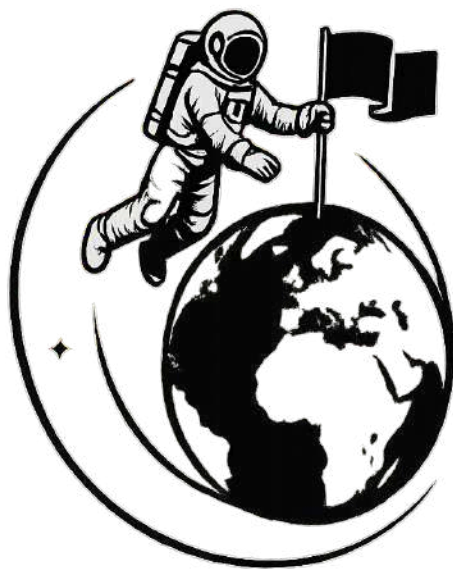
Teknokratia <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-bedingungsloses-grundeinkommen-elektronische-technokratie>

🚩 Nyt tai Ei Milloinkaan: Perusta Oma Valtiosi – Itsenäisyys AI-tuen

kanssa <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-now-or-never-establish-your-own-state>

🚩 Nyt tai ei milloinkaan: Perusta oma valtiosi – Itsenäisyys KI-chatin

tukemana <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/post/deinen-eigenen-staat-gruenden-souveraenität-mit-ki-chat-begleitung>



**World
SUCCESSION
DEED
1400/98**